РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-2/2023 (1-20/2022; 1-169/2021;)

Номер дела: **1-2/2023 (1-20/2022; 1-169/2021;)**

УИН: **79RS0004-01-2021-001609-52**

Дата начала: **16.12.2021**

Дата рассмотрения: **03.05.2023**

Суд: **Облученский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Суржикова А.В.**

Статьи УК: **111, 318**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Синицкий Игорь Леонидович	Статьи УК: 111, 318	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			16.12.2021
Передача материалов дела судье			16.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		11.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	16.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.03.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	01.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	11.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	23.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	17.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	20.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	25.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	11.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	01.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	01.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	09.12.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	20.01.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.02.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.03.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.04.2023
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.04.2023
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		02.05.2023
Судебное заседание	Постановление приговора		03.05.2023

Акты

Дело № 1-2/2023 УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 мая 2023 года г.Облучье

Облученский районный суд Еврейской автономной области в составе:

председательствующего судьи Стрельцовой Н.Г.,

при секретаре судебного заседания Аскирко А.В., помощнике судьи Марченко Ю.В.,

с участием:

государственных обвинителей-помощников прокурора Облученского района Будаева З.Э., Бочарниковой О.А., Коростелева С.С., заместителя прокурора Облученского района ЕАО Крюковой А.А.,

потерпевших ФИО, ФИО, ФИО,

подсудимого Синицкого И.Л.,

защитников – адвокатовколлегии адвокатов «Элита» Коростова Д.В., участвующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, Рябинина М.Ю., участвующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника Сухомлинова С.Ю., действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Синицкого Игоря Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированногои проживающего по адресу: ЕАО, <адрес>, пер.Кооперативный, <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, состоящего в фактических брачных отношениях, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, не судимого, содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст.318 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Синицкий И.Л. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 04.00ч часов до 08.0 часов, находясь в помещении общежития, расположенного по адресу: ЕАО, <адрес> совместно с ранее знакомым ФИО, на почве внезапно возникшей личной неприязни в результате конфликта с ним, действуя умышленно, заведомо зная и понимая, что нанесение ударов руками и ногами в область головы и туловища потерпевшего неизбежно причини вред здоровью любой степени тяжести, в том числе и тяжкий, нанесне менее трех ударов руками и ногами, обутыми в обувь в область головы и туловища ФИО Своими преступными действиями Синицкий И.Л. причинил ФИО закрытую тупую травму грудной клетки с ушибом мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции с 7-10 ребер (1) и разрывом ткани легкого, осложнившаяся травматическим гидропневмоторексом, повлекшая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, а также телесные повреждения в виде кровоизлияния под слизистую оболочку глаза (1); кровоподтек на спинке носа с переходом на окологлазничные области (1) (на нижнем веке слева и на верхнем веке справа); ссадины: на нижнем веке левого глаза у внутреннего угла (1), в левой скуловой области (2), в проекции внутренней трети левой надбровной дуги (1), не повлекшие вреда здоровью.

Он же, находясь в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении представителей власти – сотрудников Росгвардии ФИО, ФИО, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, при следующих обстоятельствах.

ФИО., назначенный приказом врио командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации № л/с от ДД.ММ.ГГГГ на должность оперуполномоченного 1 боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Отдела Росгвардии по Еврейской автономной области, ФИО на основании приказа врио начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Еврейской автономной области № дсп л/с от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность оперуполномоченным по особо важным делам отделения планирования и взаимодействия при проведении специальных операций специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.

В связи с этим ФИО и ФИО постоянно осуществляли функции представителей власти, являлись должностными лицами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В связи с занимаемой должностью ФИО. и ФИО в соответствии со ст.ст. 2,8,9,10,11 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (далее – Закон) были уполномочены и обязаны: выполнять задачи по участию в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; осуществлять полномочия по задержанию; вскрытию транспортного средства; вхождению (проникновению) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории (акватории); оцепление (блокирование) участков местности (акваторий), жилых и иных помещений, строений и других объектов; формирование и ведение банков данных о гражданах; законные требования военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии при реализации ими полномочий войск национальной гвардии обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами; требовать от граждан соблюдения общественного порядка; требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий; пресекать преступления, административные правонарушения и противоправные действия; проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, либо если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; доставлять граждан в служебное помещение органа внутренних дел (полиции) в целях решения вопроса о задержании гражданина; установления личности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия или суда либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания; защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни или здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом; останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на войска национальной гвардии обязанностей по участию в обеспечении безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством Российской Федерации;задерживать до передачи в полицию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; производить вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него при несении боевой службы (службы), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.

Кроме того, в соответствии со ст. ст. 18,19 Закона ФИО. и ФИО имеют право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач в следующих случаях:

- для пресечения преступлений и административных правонарушений;

- для задержания и доставления в полицию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении;

- для преодоления противодействия законным требованиям военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии;

- применять вверенное оружие, специальные средства и физическую силу в пределах предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»;

- осуществлять в установленном порядке силовую поддержку уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел, и иных правоохранительных органов при проведении ими следственных действий или оперативных мероприятий.

В соответствии со ст. 22 Закона ФИО и ФИО вправе применять боевую и специальную технику, состоящую на вооружении войск национальной гвардии, для остановки транспортного средства, плавучего средства (судна) путем его повреждения, если водитель (капитан) отказывается остановиться, несмотря на законные требования сотрудников полиции или военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Кроме того, ФИО в соответствии с п.п. 6.1, 7.15 своего должностного регламента (должностной инструкции), утвержденной командиром СОБР Управления Росгвардии по ЕАО, а ФИО в соответствии с п.п. 6.1, 7.21 своего должностного регламента (должностной инструкции), утверждённой врио командира СОБР Управления Росгвардии по ЕАО, были уполномочены и обязаны:

- применять вверенное оружие, специальные средства и физическую силу в пределах предусмотренных Законом;

- осуществлять в установленном порядке силовую поддержку уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел и иных правоохранительных органов при проведении ими следственных действий или оперативных мероприятий.

В соответствии с планом-расстановки СОБР Управления Росгвардии по ЕАО к распоряжению Управления Росгвардии по ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ №, группа боевого порядка в составе ФИО, ФИО и иных сотрудников Росгвардии, ДД.ММ.ГГГГ осуществляли в установленном порядке силовую поддержку уполномоченным должностными лицам органов внутренних дел при проведении следственных действий по уголовному делу № возбуждённому ДД.ММ.ГГГГ – обыска по месту жительства обвиняемого Синицкого И.Л. по адресу: ЕАО, <адрес>.

С этой целью ФИО и ФИО совместно с младшим оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОМВД России по Облученскому району ФИО, оперуполномоченным отдела уголовного розыска УМВД России по ЕАО ФИО и иными должностными лицами ОМВД России по Облученскому району, УМВД России по ЕАО и Росгвардии, ДД.ММ.ГГГГ прибыли к указанному дому.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06.00 часов до 09.30 часов, находясь вблизи к данному дому, вышеуказанными должностными лицами, был обнаружен Синицкий И.Л., который двигался на автомобиле марки «Тойота ХайлюксСурф», государственный регистрационный знак № вблизи соседнего <адрес> ЕАО и совершал административное правонарушение по ст. 12.8 КоАП РФ, создавая опасную ситуацию для себя и окружающих. В связи с этим ФИО и ФИО, подойдя к данному автомобилю, выдвинули законное требование Синицкому И.Л. прекратить совершать данное правонарушение, выйти из автомобиля и пройти по месту жительства для проведения обыска. На что Синицкий И.Л. ответил отказом в грубой форме и продолжил совершать указанное административное правонарушение, а также попытался скрыться на указанном автомобиле, поехав на нем задним ходом.

С целью пресечения выявленного административного правонарушения, и задержания лица, обвиняемого в совершении преступления, совершившего попытку скрыться на автомобиле от правоохранительных органов, ФИО., ФИО, осуществляющие в соответствии

с вышеприведенными правами и обязанностями силовую поддержку3 сотрудникам правоохранительных органов и действующее в соответствии с Законом и своими должностными регламентами, предприняли попытку остановить указанный автомобиль и задержать Синицкого И.Л., выдвигая при этом законные требования остановить автомобиль и покинуть его, на что последний не реагировал. ФИО. схватил рукой за дверь движущегося вышеуказанного автомобиль, а ФИО в соответствии со ст. 22 закона применил оружие, произведя два выстрела по заднему колесу автомобиля. После чего, увидев, что Синицкий И.Л. продолжает оказывать неповиновение и пытается скрыться, двигаясь на автомобиле задним ходом, проник в салон движущегося автомобиля через заднюю незапертую дверь, попытавшись в салоне автомобиля ограничить движение последнего.

В свою очередь Синицкий И.Л. ДД.ММ.ГГГГ в период временис 06.00 часов до 9.30 часов, находясь вблизи <адрес> ЕАО, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что ФИО. и ФИО являются действующими сотрудникамиРосгвардии при исполнении своих должностных обязанностей, препятствуя их законной деятельности, на почве личной неприязник последним, внезапно возникшей в связи с исполнением потерпевшими своего служебного долга, умышленно, применил в отношении представителей власти – ФИО, ФИО насилие, не опасное для жизни и здоровья, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, а именно не произведя остановку вышеуказанного транспортного средства проволок по земле движущимся автомобилем зацепившегося за его корпус ФИО, а ФИО, когда последний в салоне автомобиля пытался ограничить его движение, нанес один удар локтем своей руки в область лица.

Данными преступными действиями Синицкий И.Л. причинил ФИО и ФИО физическую боль, а также телесные повреждения:

ФИО в виде двух ссадин в поясничной области справа с переходом на правую ягодичную область, не причинившие вреда здоровью;

ФИО в виде ушибленной раны мягких тканей (1) на фоне кровоподтека в левой окологлазнично-скуловой области (1) и ссадину в левой скуловой области (1) не причинившие вреда здоровью.

В судебном заседании подсудимыйСиницкий И.Л. вину в инкриминируемых преступлениях не признал, суду пояснил, что он и его супруга являются индивидуальными предпринимателями. У них имеется общежитие в <адрес> и гостиница. В подвальном помещении гостиницы имеется котельная. Отопление осуществляется дровами. Имеются кочегары для обслуживания котельной. В целях контроля, кочегары в ночное время регулярно отзваниваются администратору общежития. Расстояние между общежитиями небольшое, в пешей доступности.

ДД.ММ.ГГГГ вечером около 20.00 часов, он поставил в котельную ФИО, который в тот момент у него работал.

ДД.ММ.ГГГГ в ночное время около 05. 00 часов от администратора ФИО узнал, что кочегар, который должен был топить котельную, не отвечает на звонки. Попросил разбудить кочегара ФИО и направить в котельную. А сам вместе с супругой направился в общежитие, узнать, что произошло. Прибыв в общежитие, в комнате №, обнаружил спящих ФИО и ФИО. В комнате был беспорядок, недопитая бутылка водки и голые они спали. Указанная комната не запирается, дверь была открыта и пустовала. ФИО и ФИО проживали в другом общежитии в «Березка». Он их разбудил, они были в сильном алкогольном опьянении. Он ФИО вывел в коридор, который был в одних плавках и пытался с ним поговорить. Ожидал, что ФИО будет извиняться, ног он дерзить начал, пререкаться. Из-за того, что он (ФИО) чуть на разморозил систему отопления, он (Синицкий) нанес несколько ударов по лицу ФИО, потому что он приближался сильно близко. От чего он ударился об стену и упал. Он поругался и сказал ФИО одеваться и спускаться в котельную, а ФИО сказал, чтобы она навела порядок в комнате. После этого он спустился в котельную, где находился ФИО. Через некоторое время спустился ФИО, еще через некоторое время в котельную пришел ФИО. Он отчитывал ФИО за его поведение и позвонили его матери, чтобы она тоже пристыдила его. Разговор с матерью ФИО слышали все присутствующие, так как телефон был включен на

громкую связь. ФИО был с сильным похмельем, просил похмелиться. Он пожалел Грбенщикова, сходил наверх потому что он подниматься не мог, принес бутылку и налил ему выпить. ФИО выпил и он ему сказал, чтобы он отсыпался, а потом они будут обсуждатьдальнейшее его пребывание на работе. После этого он (Синицкий) пошел наверх по своим делам, ФИО тоже пошел за ним. Когда он поднимался по лестнице с котельной, лестница крутая, ФИО не удержался на ногах и упал вниз по лестнице, ударившись левым боком о спортивную штангу, лежащую на полу. Увидел, что ФИО поднимается, и ушел в общежитие, что происходило далее с ФИО, не знает, в этот день его больше не видел. Во время конфликта с ФИО, в область ребер ни слева, ни справа не бил, ударов ногами не наносил.

Он привлекал ФИО и ФИО к работам по замене трубопровода по <адрес>. Эти работы выполнялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе выполнения этих работ, нужно было вырыть траншею, для чего привлекался экскаватор, которым управлял ФИО. Необходимо были извлечь старые трубы, изготовить короб из деревянных шпал, спаять и проложить трубы, после чего закопать. ФИО и ФИО помогали ему в ходе выполнения этих работ. Также он (Синицкий) принимал участие в этих работах.экскаватор рыл траншею, глубиной 1,5 м. Края траншеи не были укреплены, в результате чего при передвижении вдоль траншеи неоднократно они сваливались в траншею.

ДД.ММ.ГГГГ работали со второй половины дня темноты, примерно до 19.00 часов. Во время работ железнодорожные шпалы сваливались хаотично на дно траншеи, и только потом формировался короб. Точно помнит, что ФИО упал на дно траншеи, после чего не мог вылезти и держался за левый бок. Работали в зимней теплой одежде, так как было уже холодно. В это день вечером, около 20.00 часов из-за жалоб на плохое самочувствие он поставил ФИО на работу в котельную, попросил чтобы он покочегарил, чтобы на следующий день отдохнул, чтобы не работал уже на улице. Потому что ФИО уже жаловался, в столовой жаловался, там вопрос с ним уже обсуждали.

ФИО ведет не здоровый образ жизни, он злоупотребляет спиртными напитками, много курит.

Вину по данному эпизоду не признает. Убежден, что выявленный пневмоторакс у ФИО не является следствием причиненных ФИО повреждений. Но однако, раскаивается, что нанес ФИО телесные повреждения, готов возместить ему ущерб, причиненный вред.

По второму вмененному эпизоду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около 07.00 часов вместе со ФИО, на принадлежащем ему автомобиле Тойота Сурф, под его управлением, двигаясь по <адрес> в <адрес> со стороны отдела полиции в сторону выезда из города. Проезжая мимо своего дома, находящегося рядом с судом, на обочине дороги увидел сотрудника полиции, но он был в гражданской форме, которого он знает. Сотрудник полиции махнул рукой и он остановился. Он за рулем автомобиля находился справа, пассажир ФИО находился слева на переднем пассажирском сиденье. Окна автомобиля были открыты. Он остановился на проезжей части дороги, не доезжая перекрестка, ФИО находился справа от него. ФИО сообщил, что ему нужно провести обыск в его (Синицкого) квартире и ему (Синицкому) необходимо проследовать туда. Он сказал ФИО, что ему некогда, предложил, что он отвезет человека и вернется, предложил отложить это мероприятие попозже. ФИО настаивал, говорил, что ему необходимо выполнить данную работу. Он (Синицкий) на тот момент был обвиняемым по уголовному делу, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он всегда находился на телефоне, всегда находился в <адрес>, то есть до него всегда можно было дозвониться. Ему известно, что вызов обвиняемого на следственные действия строго регламентированы. Его отсутствие не является препятствием для производства обыска. Следователь должным образом его не вызывал. Кроме того ему известно, что ФИО ранее был допрошен по данному уголовному делу в качестве свидетеля и не мог проводить следственные действия. В связи с этим считал правомерным желание не участвовать в обыске. Однако,ФИО продолжал настаивать. Он из автомобиля не выходил и разговаривал с ФИО через правое окно автомобиля, в левую сторону не смотрел. Поскольку разговор затянулся, а он стоял на проезжей части, он решил сдать задним ходом, чтобы не мешать другим участникам движения. Для этой цели он включил заднюю передачу, но при этом взгляд был направлен на рычаг коробки передачи. В указанный момент не смотрел

вправо и влево, успел ли автомобиль начать движение, не помнит. В этот момент услышал визг тормозов, поднял голову, почувствовал на себе удар в область лица. От удара на некоторое время потерял ориентацию, находился в состоянии нокдауна, видел плохо, практически ничего не слышал, был звон в ушах. Далее сзади кто-то проник в автомобиль, схватил за шею. Из-за потери ориентации, не может сказать, какие именно действия он совершал, находясь в автомобиле. Но допускает, что защищаясь от ударов, освобождаясь от захвата, мог нанести локтем, не умышленно, по направлению в заднюю часть автомобиля тому человеку, который там находился. Что происходило с левой части автомобиля, не знает, так как не видел. Также слышал выстрел, в какой момент, затрудняется сказать. Его насильно вытащили из автомобиля. После увидел, что ФИО тоже находится на земле. Находились под контролем лиц, находящихся в черной одежде. Увидел, что колеса его автомобиля прострелены, а сам автомобиль находится примерно в 5 метрах от того места, где он первоначально останавливался. Во время задержания, после удара в лицо, потерял контроль над управлением автомобиля, который двигался назад. В дальнейшем узнал, что лица с оружием являлись сотрудниками Росгвардии. При его задержании в соответствии с законом они не представлялись. После задержания, он увидел, что из каких-либо опознавательных знаков у них имеет надпись СОБР на спине. Не совершал никаких умышленных действий ФИО, который находился согласно обвинению слева от машины. Каких-либо требований, связанных с отстранением его от управления автомобиля, не получал. ФИО только чтобы он проследовал на обыск. В общении с ФИО допускает нецензурную брань, но не связан с оскорблением.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства, проверив как оправдывающие, так и уличающие подсудимого обстоятельства, пришел к выводу, что вина Синицкого И.Л. в совершении инкриминируемых ему деяний нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

По эпизоду умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека потерпевшему ФИО

Из совокупности показаний потерпевшего ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных потерпевшим, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> к Синицкому, на работу вахтовым методом, проживал в гостинице «Березка», там же их всех работников и кормили. Он работал автослесарем, в его обязанности входило ремонт автотранспорта, который находился на территории за деревянным общежитием, расположенном по адресу: <адрес>. Он раньше уже работал у Синицкого, ни каких конфликтов между ними не было, своевременно выплачивал заработную плату, однако работая в настоящее время, то есть на указной вахте, между ними стали происходить конфликты, а именно Синицкий перестал вовремя выплачивать деньги, заставлял его делать другую работу, не связанную с автомеханикой, грубо с ним разговаривать, и его это возмущало. В указанном общежитии проживали работники ГОКа. ДД.ММ.ГГГГ Синицкий сказал ему, чтобы он переехал в общежитие в комнату № , потому что нужно было освободить комнату в гостинце для других работников.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, он, находясь в гостинице «Березка» встретил Синицкого, тот ему сказал, что сегодня ночью ему необходимо топить котельную в общежитии, потому что кочегару ФИО необходимо выспаться, хотя это в его обязанности не входило. Придя в общежитие, он приступил к обязанностям кочегара, а именно подкинул в печь топливо и пошел к себе в комнату. В комнате он проживал один, хотя комната четырехместная, две односпальные кровати и одна двухъярусная кровать. Примерно в 22 часа к нему в гости пришла ФИО, тоже работница Синицкого и его хорошая знакомая, однако она проживала и работала в гостинице «Березка». ФИО принесла с собой бутылку водки, 0,5 литра и закуску, они решили отметить окончание ее вахты и попрощаться. Они сели за стол и пригласили за стол кочегара ФИО, который также проживал в общежитии, за которого он топил котельную. В период распития спиртного, он периодически подбрасывал в котельной в печку топливо. Котельная расположена в подвальном помещении общежития, в которое необходимо спускаться по деревянной лестнице. Уточняет, что в котельную подбрасывать топливо они ходили постоянно втроем, потому, что в котельной курили, а в

комнате курить было запрещено. Когда поднимался и спускался в котельную, он не падал и не обо что не ударялся. Примерно через 1 час, водка закончилась, и ФИО ушел спать в свою комнату, он проживал в комнате №, а они с ФИО решили еще выпить спиртного и через такси заказали две бутылки водки, название было возможно «Стужа», но он может ошибаться, бутылки были квадратной формы. Они продолжили с ФИО распивать спиртное, при этом постоянно ходили вдвоем в котельную подбрасывать топливо, ФИО с ним, чтобы покурить. Примерно в 02 часа ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила администратор гостиницы «Березка» ФИО, фамилию ее не знает и сказала, что она ему будет звонить каждый час, и спрашивать температуру воздуха, однако потом она сказала, что перезвонит примерно в 05 часов. Примерно в 04 часа, выпив еще половину бутылки водки, 05 литра, они легли спать, при этом он был как сильно уставший, так и выпивший, однако опьянение у него было не сильное, потому что они с ФИО занимались сексом, и только потом он уснул. Сколько времени он проспал, сказать не может, однако во сне он почувствовал сильную боль в области тела и, открыв глаза, он увидел Синицкого, который стоял в комнате, напротив кровати. При этом свет в комнате был включен, а когда ложились спать, свет выключали, спать ложился около стенки, с краю спала ФИО, спали на кровати справа, головой к двери. Синицкий зашел в комнату, через незапертую дверь, потому что запорного устройства на двери не имеется. Потом он снова почувствовал удар в лицо, у него помутнело сознание. В этот момент он почувствовал, как Синицкий его куда-то тащит, после чего Синицкий стал его избивать, как руками, так и ногами, в том числе ударял его ногой с разворота тела. В этот момент он пытался прикрывать руками тело и голову, потому что понимал, что тот ему может переломать все тело, потому что ему было известно, что Синицкий владеет навыками спортивной борьбы, в том, числе он слышал от работников Синицкого, что тот периодически избивает своих работников и многие его боятся. Избивал его в коридоре, в котором расположена деревянная лестница, около входной двери в общежитие. Синицкий ему нанес несколько ударов, как руками, так и ногами, точное количество сказать не может, но не менее десяти. В этот момент он испытывал сильную боль по всему телу и головы. Он видел, что из него течет кровь, из носа, со рта, с рассеченной брови. Синицкий избивал его примерно 5-10 минут, точное время сказать не может, потому что он был в потерянном состоянии и не ориентировался в пространстве. Кто находился рядом, он не знает, потому что закрывал голову руками. Однако он предполагает, что никого кроме их не было, потому что работники ГОКа в 06 часов каждого дня выезжают на работу, и в общежитии никого нет, возможно, кочегар ФИО находился в общежитии, но он его не видел. Так же он не помнит, как он оказался на кровати, возможно он терял сознание. Потом он увидел ФИО, она сказала, что им нужно срочно уезжать в <адрес>, потому, что она только, что видела Синицкого и тот ей сказал, что он с ФИО еще не закончил, то есть он понял, что Синицкий может продолжить его избивать, за то, что он не подкинул ночью топливо в печь и «заморозил» общежитие». Они немедленно вышли с ФИО из общежития, при этом он даже не стал забирать свои вещи и паспорт, понимая, что нужно срочно уходить. Они вышли на улицу и пошли в магазин «Ветеран», расположенный около указанного общежития, чтобы купить воды, при этом ФИО тащила его на себе, потому что он не мог самостоятельно двигаться, из-за боли в области ребер. ФИО зашла в магазин, а он остался на улице ее ждать и попросил ее вызвать такси, чтобы доехать до вокзала. Хотя вокзал расположен близко от указанного магазина, он не смог дойти. Потому что ему было тяжело дышать, болели ребра. В этот момент они не могли вызвать как скорую помощь, так и полицию, потому что их телефоны куда- то пропали, хотя перед тем как лечь спать, его телефон и телефон ФИО лежали на столе. Примерно через 5 минут, подъехало такси, и они доехали до вокзала. Поскольку у него не было паспорта, им не продали билеты на поезд, и они решили добраться в <адрес> на автобусе. Примерно в 11 часов они выехали в <адрес>, в город приехали примерно в 13 часов 30 минут и они с ФИО поехали к ее дочери ФИО, ФИО хотела оставить свои вещи с вахты. ФИО проживает в районе <адрес>, зайдя к ней домой, он слышал как ФИО звонила со своего телефона супруги Синицкого - ФИО, чтобы спросить, когда та вернет невыплаченную заработную плату ФИО. ФИО сказала, что не намерена выплачивать долг, потому что по его вине заморожено общежитие. Потом ФИОФИО снова позвонила на номер ФИО, но ответил Синицкий, ФИО снова спросила про долг ФИО, но Синицкий сказал, что не знает такую и бросил трубку. Потом он с ФИО поехали к нему домой, к матери. Находясь у матери, ФИО сходила в магазин за водкой, 0,5 литра, выпив водку, они легли спать. Все спали в одной комнате, потому что они проживают в комнате общежития. В тот день он никуда из дома не выходил и не с кем не общался, кроме матери и ФИО, потому, что ему

было плохо, по состоянию здоровья. Проснувшись утром, он попросил маму сходить в полицию и написать заявление о краже его телефона, потому что ФИО сказала, что спрашивала у Синицкого, и он сказал, что не знает, где их телефоны, ФИО телефон также пропал, хотя он точно помнил, что телефона лежали на столе. Мама вернулась примерно через два часа вместе с сотрудниками полиции. Они опросили их, осмотрели чеки и коробки на телефон, приняли от него заявление. После того сотрудники полиции убыли, ФИО также уехала домой. Поскольку его состояние здоровья ухудшилось, и его усиливались боли и затруднение дыхания, он попросил мать отвезти его в больницу. Мама на такси отвезла его в приемное отделение «Областной больницы», где его осмотрел врач, сказал, что у него сломано ребро, которое проткнуло легкое. Также ему было предложена госпитализация, однако он отказался и вернулся домой, при этом ему наложили повязку в области грудной клетки. С уверенностью может сказать, что когда они распивали спиртное с ФИО и кочегаром ФИО, никого кроме работников ГОКа, которые спали в своих комнатах, в общежитии не было, то есть ни самого Синицкого, ни его супруги ФИО, ни каких других его знакомых. Так же когда Синицкий его избивал, он был один, не было супруги, и его знакомых. Так же он помнит момент, когда Синицкий звонил его матери, и говорил ей по телефону, что он «заморозил» общежитие, в этот момент, он уже был избитый и плохо понимал происходящее. (т. 1 л.д. 80-83, 84-87).

В первом судебном заседании потерпевшим был заявлен гражданский иск, в счет возмещения компенсации морального вреда, в связи с причиненными телесными повреждениями в размере 100 000 рублей.

В последующих судебных заседаниях потерпевший ФИО пояснил, что ему переведены денежные средства в размере 80 000 рублей супругой Синицкого – ФИО. Поступление данных денежных средств он расценил, как компенсацию морального вреда. В остальной части от гражданского иска отказывается. Пояснил, что претензий к Синицкому в настоящее время не имеет, так как сам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевший ФИО указал на помещение общежития, расположенного по адресу: ЕАО, <адрес>, где в комнате №, а затем в коридоре, указав на дальний левый угол относительно входа, Синицкий наносил ему удары руками и ногами по всему телу и голове (т.1 л.д 88-94).

Из совокупности показаний свидетеляФИО следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала на работу вахтовым методом в <адрес>, работать горничной в гостинице «Березка», на работу ее принимала ФИО Ей известно, что у ФИО есть гражданский муж Синицкий Игорь, с которым она периодически пересекалась по работе, Синицкий ей также давал указания по работе. Она проживала в гостинице «Березка». ДД.ММ.ГГГГ у нее закончилась вахта и ДД.ММ.ГГГГ она должна была поехать домой. Примерно в 22 часа 15.11.20202 она решила пойти в гости к своему молодому человеку ФИО, последние дни тот проживал в общежитии расположенном в районе магазина «Ветеран», по <адрес>, проживал в комнате №, жил один, хотя комната четырехместная, в остальных комнатах проживали другие работники, в том числе работники ГОКа, работники ГОКа убывали на работу ежедневно 06 часов, а возвращались в 20 часов 30 минут. Они расположились за столиком в комнате, к ним присоединился кочегар ФИО, который отапливал общежитие.она принесла с собой 0,5 литра водки и закуску. выпив на троих бутылку водки, ФИО ушел спать к себе в комнату. они с ФИО с помощью такси заказали еще две бутылки водки по 0,5 л. она знала, что ФИО нужно было топить котельную, поэтому они постоянно, примерно каждый час ходили вместе подбрасывать топливо. Котельная расположена в подвальном помещении, в которое нужно спускаться по деревянной лестнице. Когда спускались и поднимались по лестнице, ФИО не падал, и ни обо что не ударялся. Примерно в 02.00 часа ФИО позвонила администратор гостиницы и сказала, чтобы он и каждый час отчитывался о температуре воздуха. Примерно в 04.00 часа они уснули, перед тем как уснуть, они занимались любовью, то есть не были очень пьяные. Она проснулась от того, что ей на лицо льется водка, открыв глаза, увидела в комнате Синицкого. Она резко вскочила с кровати, стала одеваться, потому что была в одних плавках, повернувшись спиной. Потом она услышала треск, и поняла, что Синицкий ударил ФИО. В этот момент Синицкий сказал, чтобы она немедленно все собирала со стола. Потом она увидела, как Синицкий схватил ФИО за шею и потащил его в

коридор, при этом она находилась в комнате. В комнате была открыта дверь, и она слышала грохот в коридоре, она понимала, что Синицкий избивает ФИО. Она слышала от других работников, что Синицкий их периодически избивает. Также она увидела кровь ФИО на матраце пятно примерно 0,5 см. диаметром и на полу. Понимая, что Синицкий находится в агрессивном состоянии, и ее также может избить, она не стала выходить в коридор, чтобы помочь ФИО. Звуки и грохоты она слышала примерно 10 минут, при этом она не слышала крики ФИО, слышала, как Синицкий кричит на него матом, говоря ему, что он заморозил общежитие. Примерно через 10 минут в комнату зашел Синицкий и сказал, чтобы она вымыла пол от крови ФИО. Она вымола пол в комнате и в коридоре, где находится лестница, ведущая на второй этаж. Когда мыла пол, ФИО не видела, подумала, что он пошел в умывальную комнату, помыть лицо. Она пошла в гостиницу «Березка» за вещами, выйдя на улицу, времени было примерно 08.0 часов, тогда Синицкий избивал ФИО примерно в 07 часов 30 минут. Забрав вещи, она вышла на улицу и встретила Синицкого около гостиницы, тот подошел к ней и сказал, что если она куда дернется, у него есть видео. Она не поняла, про какое видео Синицкий имел ввиду, однако поняла, лучше с Синицким в диалог не вступать и она просто спросила, где Леша, на что Синицкий от ответил, что с ним еще не закончил, а после чего пошел в сторону. В это момент она поняла, что нужно срочно уезжать из <адрес> потому что Синицкий был агрессивно настроен и сможет продолжить его избивать. Она немедленно прибыла в общежитие, и увидела лежащего на кровати ФИО, тот был уже одет. Она сказала, что нужно срочно уезжать, а вещи оставлять, потому, что Синицкий может вернуться в любой момент, после чего они вышли на улицу и решили зайти в магазин за водой. Неподалеку распложен магазин «Ветеран», примерно в 50-ти метрах от общежития, она зашла в магазин купить воды, и попросила продавца мужчину вызвать им такси, потому что их телефоны куда-то пропали. Хотя до вокзала совсем близко, ФИО самостоятельно бы не дошел, потому, что жаловался, что болят ребра, ему тяжело дышать, так же жаловался на боль в голове и по всему телу, также ему было тяжело идти и ей пришлось его тащить на себе. Когда продавец удивился просьбе вызвать такси до вокзала, она сказала, что ее молодого человека, только что избил Синицкий, на что мужчина сказал, что он слышал от жителей города нехорошее о Синицком мнение. Добравшись на такси до вокзала, им не продали билеты, потому что у них был только ее паспорт, потому что ФИО не успел собрать свои вещи и забрать свой паспорт, старясь быстрее покинуть общежитие. Потом они спустились по виадуку в нижнюю часть города, откуда в 11 часов 00 минут они уехали на рейсовом автобусе в <адрес>. Приехав в <адрес> они поехали вместе с ФИО к ее дочери ФИО ФИО, она хотела оставить у нее свои вещи. Находясь у нее дома, она попросила ФИО позвонить ФИО, чтобы узнать, когда та ей вернет невыплаченную заработную плату, Мария позвонила и Шевель ей сказала, что она не собирается возвращать деньги, то ест часть невыплаченной ее заработной платы, потому что по ее вине ФИО заморозил общежитие, якобы она его споила. Потом ФИО бросила трубку, и ФИО снова ей перезвонила, однако ей ответил Синицкий, она снова повторила вопрос, однако он сказал, что никакую ФИО не знает, и бросил трубку. Потом они решили поехать в гости к ФИО, прибыв к нему домой, она увидела, что тот проживает с мамой ФИО, в комнате общежития. Она сходила в магазин, купила бутылку водки 0,5 литра, выпив водку, они легли спать в одной комнате. ФИО за все это время никуда не отлучался, постоянно находился в поле ее зрения, потому, что ему было плохо, он постоянно жаловался на боль в грудной клетки. Перед отъездом, она видела и слышала, как ФИО с матерью собираются в больницу, потому что его состояние постоянно ухудшалось. Когда они вечером стали распивать спиртное в общежитии, ФИО постоянно находился в поле ее зрения, они с ним никогда не разлучались, допуская, что только чтобы сходить в туалет, они были раздельно, также она не присутствовала в момент его избития в коридоре, потому что она боялась выйти, а также когда она выходила в гостиницу «Березку» за вещами. Так же может с уверенностью сказать, что посторонних людей в общежитии кроме Синицкого не было, то есть его супруги и его знакомых. Когда они добирались до <адрес>, ФИО не падал и ни обо что не ударялся. (т. 1 л.д. 95—100, 101-104).

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель ФИО подтвердила свои показания, данные ею при допросе в качестве свидетеля, детально показала на месте, указав место совершения преступления (т.1 л.д 105-111).

Из совокупности показаний свидетеля ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных свидетелем, следует, что чтов ночь с 15 на 16 ноября она заступила в 20 часов 00 минут на смену и работала
примерно до 00 часов 00 минут, после чего ее подменила ФИО, которая в свою очередь попросила в 06 часов 00 минут ее подменить до 08 часов, так как у той закончилась вахта и ей надо было на автобус, чтобы уехать домой. В утреннее время в период от 05:00 до 06:00 - ДД.ММ.ГГГГ ее разбудила ФИО, и она опять заступила на смену до 20 часов. Около 08 часов 00 минут она увидела, что в гостиницу вошла ФИО, которая работала горничной в гостинице,
у которой ДД.ММ.ГГГГ закончилась вахта. ФИО сразу пошла в свою комнату, в гостинице ФИО находилась около часа, после чего с пакетом в руках вышла из гостиницы. Более она ФИО не видела. Когда она звонила кочегару в общежитие каждый час с 20:00 до 23:00-00:00, то ей отвечал неизвестный мужчина, а когда она обзванивала кочегара с 06:00 и далее, отвечал по телефону ей ФИО, который работал кочегаром и она его знает. (т. 1 л.д 117-112).

Из совокупности показаний свидетеля ФИО (ФИО) С.В., данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных свидетелем, что примерно в октябре или в начале ДД.ММ.ГГГГ года она и ФИО поехали в <адрес>, работать вахтой к Синицкому Игорю. Ей известно, что у последнего в собственности имеется гостиница «Березка» и общежитие в виде деревянного барака расположенное в районе магазина «Ветеран» в верхней части <адрес>. В общежитии и в гостинице проживают работника «ГОКа. Она проживала в номере в гостинице «Березка», а ФИО жил в комнате общежития №. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, у ФИО закончилась вахта, и он уехал в <адрес> домой, а она осталась работать и жить в гостинице. В один из дней, точную дату она не помнит, в тот день у нее заканчивалась вахта и она должна была уехать на автобусе в 06 часов, хотя ее вахта должна была закончиться в 08 часов. В ее обязанности входило нахождение на ресепшене в гостинице «Березка», следить за порядком и созвониться с кочегаром котельной каждый час, чтобы температура воздуха в общежитии не опустилась. В тот день в вечернее время она видела, в состоянии алкогольного опьянения ФИО и ФИО, они так же работали вахтой у Синицкого и приехали из <адрес>, ФИО и ФИО находились в состоянии алкогольного опьянения, однако они были вменяемые и уверенно стояли на ногах, разговаривали адекватно. Синицкий, увидев их, сказал им, чтобы они ушли или уехали домой, это происходило примерно до 22 часов. Примерно в 02 часов, точное время она не помнит, на рабочий сотовый телефон номер которого она не помнит, позвонил ФИО, и спросил у нее номера телефонов такси в <адрес>, она ему назвала несколько номеров такси, которыезнала. Так же она разговаривала с ФИО. С их разговора, она поняла, то они оба находятся в общежитии, и предположила, что находились в комнате №, потому что на тот момент, комната была не заселена жильцами, после того как ФИО съехал с комнаты, в ней никто не жил. До этого момента она несколько раз звонила ФИО и спрашивала у него температуру воздуха, которую записывала в тетрадь. Через определённый период, примерно через час она снова стала дозваниваться до ФИО, чтобы спросить температуру, но тот не отвечал на ее звонки. Она много раз звонила на его номер, но ей так никто и не ответил, Она позвонила Синицкому и сказала, что ФИО не отвечает на ее звонки, тогда она позвонила ФИО, который проживал в комнате № и он отвечал за котельную, однако в эту ночь он попросился выспаться и поэтому Синицкий назначил ФИО кочегаром. Она ФИО, разбудила его и попросила его сходить в котельную, посмотретьтемпературу и при необходимости растопить печь. Потом ей ФИО и сообщил о температуре. Примерно в 05 часов в гостиницу «Березка» зашел Синицкий, она сказал ему, что она так и не дозвонилась до ФИО, тот сказал ей, что сейчас пойдет в общежитие и во всем разберется. После того как Синицкий ушел, она пошла будить ФИО, свою сменщицу, чтобы та поработала за нее два часа, потому что 06 часов у нее был автобус, до <адрес>. ФИО встала и заступила за нее на ресепшен, а она оделась и пошла на автобусную остановку и поехала в <адрес>. Находясь дома, ей позвонила ФИО и сообщила, что в то утро Синицкий избил ФИО. Примерно, через две недели она снова приехала на вахту работать к Синицкому. Со слов работников ей стало известно, что Синицкий избил ФИО, за то, что тот напился с ФИО и снизил температуру в котельной, Так же ей сказали, что Синицкого по данному факту арестовали, а ФИО, сожительница Синицкого, подходила к ней и говорила, что Синицкий поехал по делам в <адрес> и что, если к ней обратятся по данному факту

сотрудники полиции, она держала рот под замком, сказала, что, если спросят, Синицкий никого не бил. Она сказала ФИО, что она ничего не знает, потом от других работников она узнала, что ФИО стерла информацию из компьютера и уничтожила журналы, в которых были сведения о том, что ФИО жил и работал у Синицкого. Так же в этот период времени к ней подходила светловолосая женщина, из разговора она поняла, что она адвокат Синицкого, она сидела на ресепшене и записывала телефонные звонки из рабочего телефона, потом та ее расспросила о том, что она указывала в допросе (т. 1 л.д. 189-191)

Из оглашенных в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО следует, что она проживает совместно со своим сыном ФИО около 20 лет. Она нигде не трудоустроена, поскольку является пенсионером. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ФИО работал в <адрес> у ИП Синицкого, механиком, а после убыл на ловлю рыбы в <адрес>, откуда вернулся в начале ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО опять уехал на вахту в <адрес> к ИП Синицкий, где должен был находиться до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО приехав к Синицкому предполагал, что будет работать автослесарем, но его заставили делать другую работу, например ремонт санузлов, ремонт проводки и
топка печи в общежитии. Это стало не нравиться ФИО, он рассчитывал
работать автослесарем. Так же ФИО пояснил, что отношения Синицкого к нему изменилось, то есть Синицкий стал задерживать зарплату, хамить, при разговоре, давать работу не соответствующую той работе, на которую прибыл ФИО. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО и спросила, когда ему заплатит Синицкий аванс, на что ФИО пояснил, что он уже неделю просит Синицкого об этом, но тот «кормит завтраками». Тогда она сама позвонила Синицкому и представилась мамой ФИО, пояснила, что необходимо заплатить аванс ФИО, потому что ей диагностировали ДИАГНОЗ. Синицкий ей сказал скинуть номер карты, на который необходимо перечислить аванс. Спустя час Синицкий ей написал, «кто это»?, на что на что она отправила голосовое сообщение следующего содержания: «это мама ФИО, а фамилия другая, так как у нее был второй брак». Спустя некоторое время Синицкий ответил ей голосовым сообщением, где в грубой форме пояснил, что ему все равно сколько у нее было браков, хоть десять. После Синицкий скинул ей еще одно голосовое сообщение, из которого ей стало известно, что деньги переведет после обеда. В вечернее время, около 20 часов 20 минут ей пришло сообщение о пополнении баланса на 10 000 рублей от женщины, как она поняла это был аванс от Синицкого.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в 07 часов 30 минут ей на сотовый телефон позвонил Синицкий Игорь Леонидович и очень возбужденным голосом пояснил: «Ваш сын сегодня приедет домой. Он связался соженщиной, с которой переморозил мне общежитие». В этот момент, при разговоре с Синицким, на «заднем фоне» она слышала голос своего сына, который кричал «мы ничего не переморозили» мама не верь ему». Ты бы видела бы сейчас лицо, которое все разбили». Она поняла, что сына ФИО побил Синицкий Игорь. Спустя примерно один час ей на мой сотовый телефон позвонил какой-то номер. Когда она ответила, то услышала своего сына ФИО, который пояснил, что его избил Синицкий Игорь, забрал сотовый телефон, сломал нижнюю вставную челюсть и не заплатил деньги. После ФИО положил трубку. Вечером около 20 часов 00 минут в дверь квартиры постучались, открыв дверь, она увидела сына и какую-то женщину, которая представилась ФИО. Когда она увидела сына ФИО, то обратила внимание на то, что у него левая сторона лица отечная, с правой части с гематомами. Так же ФИО всегда держался за левый бок и тяжело дышал. Она спросила, что произошло, на что ей ФИО и ФИО пояснили, что утром около 07:00 - 07:10, когда они спали в комнате в общежитии, к ним в комнату вошел Синицкий Игорь, который ударил кулаком и выволок, из комнаты в коридор, где продолжал избивать ФИО, но уже ногами. После данного, избиения, со слов ФИО, у него возникла острая боль в левом боку и сильно болела голова. Так же ФИО рассказала, что после того как Синицкий Игорь избил ФИО, то заставил ФИО вымыть от крови ФИО полы в комнате и в коридоре. Так же ФИО рассказала, что после произошедшего, она пошла в гостиницу «Березка», забрала свои вещи и вернулась за ФИО, которого забрала из общежития и отвела на автобус. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время она поехала в полицию, где написала заявление по факту причинения телесных повреждений сыну. Приехав домой около 15 часов 00 минут, она увидела около дома полицейских, которые стали опрашивать ФИО и ФИО. После, около 16 часов 30 минут она с ФИО поехала в приемный покой, где после осмотра врач поставил диагноз: «ДИАГНОЗ». ФИО от госпитализации отказался, так как был выпивший. Прибыв домой,

она спросила у ФИО о том, что бил Синицкий Игорь его один или с кем- то, так как травм было много, на что ФИО сказал, что бил его один Игорь Синицкий (т. 1 л.д. 123-132)

Из совокупности показаний свидетеля ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных свидетелем, следует, что он является индивидуальным предпринимаем и у него в собственности имеется продуктовый магазин «Ветеран», который расположен по адресу: <адрес>. Трудовую деятельность в магазине осуществляет он и его супруга, сами заказывают и реализуют товар на кассе, то есть продавцов ув магазине не имеется, только он и супруга по очереди обслуживают покупателей на кассе. Магазин работает с 09 часов до 22 часов. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года, скорее всего это было утро понедельника, точную дату он не помнит, он находился на рабочем месте, обслуживал покупателей на кассе. В это время в магазин зашла незнакомая ему женщина, покупала бутылку воды. В этот момент женщина попросила его вызвать к магазину такси, чтобы доехать до железнодорожного вокзала. Его удивила просьба женщины, поскольку от магазина до вокзала небольшое расстояние, которое можно пройти пешком за 5 минут. Он сказал об этом женщине, предполагая, что та не местная, но женщина ему ответила, что ее молодого человека, который в это время находился на крыльце магазина, избил начальник и забрал их телефоны, и что мужчина не сможет самостоятельно дойти до вокзала. После чего она сказала, что она и ее молодой человек работали у Синицкого и что Синицкий избил мужчину, которому сейчас плохо по состоянию здоровья, и они срочно собираются уехать из <адрес>. Он ответил, что знает Синицкого как жителя города и высказал предположение о том, что не удивлен ее словам, поскольку слышал от жителей города нехорошее о Синицком мнение. После чего он вызвал со своего телефона такси, а женщина вышла из магазина. Мужчину находившегося на крыльце магазина, он не видел. Синицкого Игоря он знаю как жителя города, между ними нет никаких отношений, ему известно, что Синицкий и его сожительница ФИО владеют общежитием расположенном в двухэтажном деревянном доме «бараке», расположенном примерно в 50-ти метрах от его магазина (т. 1 л.д. 174-179).

Свидетель ФИО суду показал, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года в 8.30 часов пришел на подработку к Синицкому. Зашел со двора в котельную, там разговаривали Синицкий, ФИО и ФИО, по теме, что ФИО напился и чуть не заморозил котельную. С ФИО познакомился у Синицкого. ФИО проживал в гостинице «Березка». У ФИО была ссадина на лбу, или голове, не присматривался, крови не было. Синицкий отчитывал ФИО, за то, что он чуть не заморозил котельную. Синицкий звонил матери ФИО все говорил, что ФИО напился. После разговора, разошлись. Синицкий сказал ФИО, чтобы он проспался, а потом будет с ним разговаривать. ФИО был пьяный и упал с лестницы, он слышал только грохот. Увидел, что ФИО уже поднимается с пола. ФИО не жаловался о том, что его побили. ФИО пошел опять в котельную, когда он зашел, его (ФИО) уже не было. Он сказал Синицкому, что ФИО упал с лестницы. Синицкого охарактеризовать может, как спокойного человека. ФИО на тот момент знал на протяжении месяца, знает, что ФИО курит примерно пачку сигарет в день, употребляет алкоголь. На замечания Синицкого, ФИО осознавал, что неправильно поступил, что заморозил котельную. ФИО упал с лестницы, которая крутая. Место, где поднимался ФИО, это небольшая комната, где груша висит, штанга лежит. Если спускаться, то штанга лежала по правую сторону, возле стенки, а в котельную нужно идти слева. Само падение не видел, но по грохоту было понятно, что человек скатывается. ФИО был сильно пьян. Возможно, ФИО брал у него телефон. За день до этого, два дня подряд работали с ФИО. Они яму рыли, чтобы воду провести от дома к дому. Надо было укладывать шпалы, трубы, снова шпалы. Траншею копал экскаватор. Доставали старые трубы, укладывали шпалы. Траншея длиной метров 20-25, высотой 160-170 см. Работал он, ФИО, сам Синицкий. Сначала в траншею шпалы накидывали, потом выравнивали. Края траншеи осыпались. Передвигались вдоль траншеи по насыпе, от того что она была не укрепленной, они падали вниз, то есть и он, и Синицкий и ФИО. Можно было упасть на шпалы. ФИО говорил, что упал, за бочину, вроде за левую, держался, минут 5 посидел и отошел. По поводу копки траншеи у него никто не выяснял входе следствия.

Синицкий дал стакан спиртного и ФИО его залпом выпил.

Когда копали траншею, были в теплой одежде, в куртке.

Когда он встретил Синицкого и сказал ему, что слышал, что ФИО упал. На что Синицкий ему сказал, если тебя спросят, так и скажи.

После оглашения в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля, данных на предварительном следствии, ФИО настаивал на правдивости своих пояснений в суде о том, что он слышал, как ФИО падал с лестницы, о чем и сказал Синицкому, который ему ответил, что если его спросят, то так и надо ответить.

Свидетель ФИО суду показала, что допрашивала свидетеля ФИО, который находился во вменяемом состоянии, признаков алкогольного опьянения она не видела. Никакого давления на свидетеля оказано не было.

Свидетель ФИО суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает уборщицей у ФИО. Ей известно, что ФИО сожительствует с Синицким Игорем. У них имеется бизнес, они имеют гостиницу «Березка» и деревянное двухэтажное общежитие в районе магазина «Ветеран». ФИО руководит женским составом работников, а Синицкий мужским. В один из дней, она услышала разговор ФИО с сотрудником полиции женщиной, в ходе их разговора она услышала, что ФИО говорит о том, что какой-то работник упал с крутой лестницы, но какой работник и когда, не знает. После их разговора ФИО ей указала убрать комнату №. Когда она стала прибирать комнату, увидела, что все поверхности комнаты были покрыты темным веществом, она даже не поняла чем, только потом она узнала, что это полиция снимала отпечатки пальцев. Помнит, что выкинула пустую бутылку из-под водки и пустые рюмки. Кровь в комнате и в других помещениях общежития она не видела. (т. 1 л.д. 194-195)

Эксперт ФИО после осмотра протокола освидетельствования ФИО (т. 2 л.д 155) и экспертизы № в отношении ФИО (т. 3 л.д. 40-42) суду показал, что диагноз – ДИАГНОЗ ФИО был выставлен на основании медицинских документов, который подтвержден рентгенологическими снимками и объективными данными. Не исключил получение имеющихся повреждений у потерпевшего ФИО ударом ногой, обутой в обувь. Ссадины остаются, если удар приходится под углом. Если удар пришелся перпендикулярно, то ссадины могли и не образоваться. Оттек образуется сразу, спустя некоторое время после получения травмы. Если человек в одежде, то исключается возможность образования повреждений в виде ссадин. Может привести и к отсутствию кровоподтека. На лице ФИО были ссадины, кровоподтеки. На теле ФИО имелись в области грудной клетки, том числе в проекции 7-10 ребра слева, наружные повреждения мягких тканей в виде травматического отека мягких тканей. Пришел к выводу о травматической природе пневмоторакса наличие факта травмы. Травма в виде отека мягких тканей.

Возможно образование пневмоторакса без образования кровоподтека в данном случае. Человек с пневмотораксом может активно двигаться, но при этом ощущает болевой синдром. Не исключает получение травмы потерпевшим при падении в одежде на шпалы.

При повторном допросе эксперт ФИО. пояснил, что ушиб мягких тканей левой боковой поверхности не могли образоваться от удара в правую боковую поверхность. Спонтанный пневмоторакс развивается в следствии разрыва буллы, то есть буллезной эмфиземы легких и на поверхности не будет никаких повреждений.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен специалист ФИО, который пояснил, что в связи с адвокатским запросом им стали известны медицинские документы, материалы в отношении потерпевшего ФИО. Согласно материалам и заключению эксперта № у ФИО были выявлены кровоизлияние под слизистой оболочки глаза, кровоподтек на спинке носа с переходом на нижнее веко слева и на верхнее веко справа, ссадины на нижнем веке левого глаза у внутреннего угла, две ссадины в левой скуловой области и ссадины в проекции внутренней трети левой надбровной дуги. Только на основании освидетельствования от ДД.ММ.ГГГГ были выявлено отечность и болезненность в левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 7-10 ребер. Но данная отечность не характерна для ударов ногами, руками. Кожные покровы чистые, не поврежденные. Для образования переломов необходима более значительная сила ударов, которая костная ткань ребер не выдерживает. Кровоподтек это самая нижняя граница. Если имеет место перелом ребер, то кровоподтек обязательно будет, при локальном ударе предметов с ограниченной

контактной поверхностью, к которому относится кулак или нога человека. Возникновение пневмоторакса от удара руками и ногами, обутыми в обувь, при условии, что потерпевший не имел верхней одежды, при отсутствии наружных повреждений и переломов ребер, предполагает образование кровотоков и ссадин в месте локального воздействия. Если таких повреждений не выявлено, ни ссадин, ни кровоподтеков, ни перелом ребер, то гидропневмоторакс обусловлен не травматическим характером. Чтобы легкое порвалось, удар должен значительно превышать силу удара, чтобы образовался кровоподтек. При падении на шпалы, в зимней одежды это неограниченной контактной поверхности, то все повреждения локализуются на зимней одежде. Не исключается тогда травма без обширных кровоподтеков могут приводить к образованию гидропневмоторакса. Пневмоторакс может образоваться и без травматического воздействия при наличии паталогического процесса. В этом случае это спонтанный пневмоторакс, заболевание, которое имеет множество причин, основной которой является болезнь дыхательных путей. Рентгенологическое исследование – ограничено, врач- рентгенолог видит грубую патологию. Если потерпевший указывает область груди, то в этой области при ударе кулаком кожные покровы ничем не защищены, тем более будет кровоподтек или ссадины, а этого ничего обнаружено у потерпевшего не было.

Если разрыв легкого у потерпевшего был небольшой, то у потерпевшего несть промежуток времени, в который он не будет обращаться за помощью.

Нет кровоподтека, нет ссадины, нет факта нанесения телесных повреждений.

Судом исследовано заключение специалиста в области судебной медицины ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, представленное стороной ащиты, согласно которому имеющиеся у ФИО повреждения согласно заключения эксперта № : кровоизлияние под слизистой оболочкой левого глаза, кровоподтека на спинке носа с переходом на нижнее веко слева на верхнее веко справа, ссадины на нижнем веке левого глаза у внутреннего угла, двух ссадин в левой скуловой области и ссадины в проекции внутренней трети левой надбровной дуги, могли образоваться в результате двух и более травматических воздействий (удар и трение0 тупого твердого предмета как с ограниченной, так частично ограниченной контактной поверхностью, где точками приложения травмирующей силы явились область назоорбитальная область более слева и левая скуловая область. Учитывая морфологические признаки повреждений (цвет кровоподтеков и состояние корочки ссадин, можно высказаться, что они образовались в период от 3 до 7 суток до момента освидетельствования (ДД.ММ.ГГГГ).данные повреждения по отдельности согласно п. 9 Приказа № н от ДД.ММ.ГГГГ, так как не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности расцениваются как не причинившие вред здоровью человека.

Также в заключении эксперта, медицинской документации и материалах дела имеется указание на наличие закрытой травмы грудной клетки. Но при этом наружные повреждения не описаны в медицинских документах и не выявлены при освидетельствовании, имеется лишь указание на наличие ушибы мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки. При этом отмечает, что ушиб – это понятие сугубо клиническое и не подлежит судебно-медицинской оценке. Данный клинический диагноз установлен на основании субъективных признаков (анамнез, жалобы и болезненность), без описания каких-либо признаков травматизации на момент обращения за медицинской помощью ДД.ММ.ГГГГ «… Кожный покров обычной окраски влажный Отеки: нет…»), отек же в данной области отмечается только спустя 6 дней (ДД.ММ.ГГГГ при освидетельствовании).Данные относительно переломов ребер (8 или 9 ребер слева) носят противоречивый характер, но при этом ретроспективным анализом рентгенограмм и последующим рентгенологическим исследованием (ДД.ММ.ГГГГ) не подтверждены. Диагноз гитдропневмоторакса установлен по результатам ренгенографии (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), но при этом полного обследования ФИО (согласно клиническим рекомендациям) позволяющего дифференцировать этиологию (причин) данного состояния и исключить (подтвердить) влияние патологических процессов не проводилось. Наличие разрыва (повреждение) ткани легкого, как и причина его образования, какими-либо объективными данными обследования не подтверждено.Диагноз № посттравматическая пневмония справа № установлен по

результатам ретроспективного анализа рентгенограмм без учета клиники и полного объема медицинской документации, согласно которой в дальнейшем при обследовании (03.025.2021 была диагностирована признаки уже левой пневмонии. Таким образом диагноз «Закрытая тупая травма грудной клетки» объективными признаками не подтвержден, данные о повреждениях и состояниях носят недостаточный и противоречивый характер, а, следовательно п. 27 Приказа № 197н от 24.04.2008, степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в отношении данных повреждений (состояний) не определяется.

Согласно заключения эксперта № , предоставленной медицинкой документации и материалов дела у ФИО каких-либо повреждений мягких тканей 9ссадин, гематом, кровоподтеков, ран) в области грудной клетки не выявлено.

Согласно данным специальной литературы для образования наружных повреждений в виде ссадин и кровоподтеков достаточно воздействия небольшой силы удара (до 156,9Н).для образования же переломов ребер и повреждения внутренних органов (в том числе легких) необходимо приложение по меньшей меры как значительной или большой силы (свыш 160Н).

Образование гидропневмоторакса и пневмоторакса при травме возможно, как в результате удара, так и соударения об предмет (плоскость) в следствии травматизации легких. Но при этом согласно данным специальной литературы для образования повреждения внутренних органов (в том числе легких) необходимо приложение по меньшей мере как значительной или большой силы (свыше 160Н), что должно сопровождаться образованием комплекса наружных повреждений в виде ссадин, кровоподтеков или при особый условиях – ран и внутренних повреждений (кровоизлияния в мягкие ткани, переломы ребер). Отсутствие наружных повреждений в данных условиях возможно только при некоторых условиях травмы, например, при наличии толстой одежды, соударения о широкую контактную поверхность. Таким образом, исключается возможность возникновения пневмоторакса от ударов руками и ногами, обутыми в обувь, при условии, что потерпевший не имел верхней нижней одежды (голый торс) без образования наружных повреждений и/или кровоизлияний в мягкие ткани, переломов ребер. Возможность образования пневмоторакса без наружных повреждений (ссадины, кровоподтеки, гематомы, раны) при падении человека, одетого в зимнюю одежду из положения стоя на неровную поверхность (шпалы, ступени) не исключается.

Согласно данным специальной литературы пневмоторакс может образоваться и без травматического воздействия при наличии патологического процесса и в этом случае носит название (спонтанный). Спонтанный пневмоторакс – это полиэтиологическое заболевание (имеет множество причин) основными из которых являются болезни дыхтелтных путей (хроническая обстуктивная болезнь легких (в том числе и «курильщика»).Бронхиальная астма, муковисцидоз), интерстициальная болезнь легких (эмфизема легких: буллезная, диффузная, комбинированная, саркоидоз органов дыхания, идиопатический фиброзирующийальвеолит, гистиоцитоз Х, лимфангиолейомиоматоз, пневмокониозы), инфекционные забеолвания легких (пневиоцистная пневмония у больных СПИДом, паразитарные заболевания, грибковые инфекции, пневмония при COVID-19), системные заболевания (ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, полимиозит/ дерматомиозит, системная склеродермия, синдром Марфина, синдром Элерса-Данлоса) и т.д.

Высказаться о причинах возникновения отека мягких тканей в области грудной клетки у ФИО (в том числе и о его связи с пневмотораксом) не представляется возможным, так как отек был отмечен только при освидетельствовании ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал на момент осмотра ДД.ММ.ГГГГ (из осмотра терапевта от ДД.ММ.ГГГГ «…Кожный покров обычной окраски влажный Отеки: нет…»).

Учитывая данные специальной литературы пациенты с пневмотораксом могут не сразу обращаться за медицинской помощью (т.е. через несколько суток), а, следовательно, не исключается возможность его возникновения как до указанного в вопросе срока, так и после, но не позже ДД.ММ.ГГГГ время 16.20 (время его обращения и диагностики наличия пневмоторакса).

Не оценивая выводов заключения эксперта, анализируя медицинскую документацию, представленную в исследовательской части заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, отмечает, что диагноз «Закрытая тупая травма грудной клетки№ объективными признаками не подтвержден, данные о повреждениях и состояниях носят недостаточный и противоречивый характер. Термин «ушиб мягких тканей» применим как оценка механизма образования повреждений (тупым предметом или др.) и судебно-медицинской оценке (как морфологическое проявление самого повреждения – кровоподтек, рана, перелом), не подлежит. Следовательно, поскольку в представленных медицинских документах отсутствуют достаточные сведения, данные о повреждениях и состояниях носят недостаточный м противоречивый характер, согласно п. 27 Приказа № 194н от 24.04.2008, степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в отношении данных повреждений (состояний) не определяется.

Свидетель ФИО, допрошенный по ходатайству сторону защиты, суду показал, что является врачом-терапевтом стажером ОГБУЗ «Областная больница» с ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ осматривал ФИО, диагностируя пневмонию, осматривал его грудную клетку. Указание, что «отеки – нет», это имеются ввиду, что нет отеков нижних конечностей. Если бы были отеки грудной клетки, то он бы указал, а вообще это указывает дежурный врач - травматолог. Если бы был отек грудной клетки, то он бы указал.

Также были допрошены свидетели стороны защиты ФИО и ФИО

Свидетель ФИО суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году осенью в ДД.ММ.ГГГГ оказывал Синицкому сантехнические услугипо <адрес>, проложить новое отопление, от колодца и до самого дома. Когда он пришел к Синицкому, траншея уже была выкопана, накиданы шпалы внизу. Находился Синицкий, водитель экскаватора и двое работников. Траншея была шириной 1 м и высотой 1-1,5 м., не закреплена. Происходил обвал стенок. Он падал в траншею. Человек тоже упал, вылез, держась на живот. Описать человека, который упал в траншею, не смог. Рабочие Синицкого были одеты в теплые куртки.

Свидетель ФИО суду показал, что на экскаваторе копал траншею под воду по просьбе Синицкого, где был он и двое его работников. Это было в ДД.ММ.ГГГГ года. Работники укладывали шпалы в траншею, которая была метров 2 глубиной и шириной около 1 метра. Когда ходили, то стенки траншеи осыпались. Он не видел, чтобы кто-то падал в траншею, но видел, что один работник сидел на откосе, подумал, что он упал. Работники стелили шпалы на низ траншеи, еще был рабочий, который паял трубы.

Исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела так же подтверждаются показания потерпевшего и свидетелей об обстоятельствах совершения Синицким И.Л. инкриминируемого ему преступления.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ЕАО, <адрес>, в ходе которого осмотрена комната № вышеуказанного дома и коридор. При осмотре которых изъяты 4 пятна бурого цвета внешне схожие на кровь с помощью марлевых тампонов, а также 4 отрезка со следами рук на бумажном белом листе, упакованные надлежащим образом (т. 1 л.д. 44-55).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому группа крови потерпевшего ФИО – В? с сопутствующим антигеном Н.

На марлевых салфетках со смывом и частицами, изъятыми в фойе на стене (левее) (об.1), правее 33 см от пола (об.2) и с внутренней стороны двери комнаты (об.3), а также на брюках обнаружена кровь человека, и выявлены антигены В и Н, что не исключает возможности происхождения ее от потерпевшего ФИО

На марлевой салфетке «в фойе на стене (правее 92 см от пола)» при использовании доступных методик кровь не обнаружена (т. 3 л.д. 16-21).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следы рук, перекопированные на четыре отрезка прозрачной липкой ленты наклеенных на фрагмент

белой бумаги: след №, размерами сторон 54х48 мм - «с кружки», след №,, размерами сторон 61х48 мм - «с зеркала на внутренней стороне створки», след №,№ размерами сторон 55х48 мм - «с бутылки из-под водки», след № , размерами сторон 110х48 мм - «с внутренней стороны двери», обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, пригодны для идентификации личности.

Следы рук, перекопированные на четыре отрезка прозрачной липкой ленты наклеенных на фрагмент белой бумаги: след № , размерами сторон 54х48 мм - «с кружки», след №,, размерами сторон 61х48 мм - «с зеркала на внутренней стороне створки», след №, размерами сторон 61х48 мм — «с бутылки из под водки» обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, оставлены не ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не Синицким Игорем Леонидовичем, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а другим лицом (лицами).След № размерами сторон 55х48 мм - «с бутылки из- под водки», оставлен безымянным пальцем правой руки ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., след № , размерами сторон 110х48 мм - «с внутренней стороны двери», оставлен участком правой ладони ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 3 л.д. 25-35).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у ФИО имеются: закрытая тупая травма грудной клетки с ушибом мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции с 7-10 ребер (1) и разрывом ткани легкого, осложнившаяся травматическим гидропневмотораксом; кровоизлияние под слизистую оболочку левого глаза (1); кровоподтек на спинке носа с переходом на окологлазничные области (1) (на нижнем веке слева и на верхнем веке справа); ссадины: на нижнем веке левого глаза у внутреннего угла (1), в левой скуловой области (2), в проекции внутренней трети левой надбровной дуги (1). Данные телесные повреждения могли образоваться во время указанное в постановлении не менее чем от трех ударнотравматических воздействий твердого тупого предмета (ов) с ограниченной контактирующей поверхностью. Закрытая тупая травма грудной клетки с ушибом мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции с 7-10 ребер (1) и разрывом ткани легкого, осложнившаяся травматическим гидропневмотораксом, влечет тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Остальные телесные повреждения не влекут вреда здоровью. Вышеуказанные телесные повреждения были причинены твердым тупым предметом (ами) с ограниченной контактирующей поверхностью. Признаки позволяющие индивидуализировать повреждающий предмет, в телесных повреждениях, имеющихся у ФИО не отобразились. Данные телесные повреждения были причинены с достаточной силой для их образования. Не исключается возможность, причинения вышеуказанных телесных повреждений у ФИО в результате ударов рукой и (или) ногой в обуви. Исключается возможность, причинения вышеуказанных телесных повреждений у ФИО при падении на пол с высоты собственного роста из положения стоя, как с приданным телу ускорением, так и без такового (т. 3 л.д. 40.42).

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО и обвиняемым Синицким И.Л. в ходе которой свидетель ФИО подтвердила свои показания данные ею по уголовному делу в качестве свидетеля. Обвиняемому Синицкому И.Л. вопросы не заданы. (т. 4 л.д. 35-38).

Оценивая представленные доказательство с точки зрения допустимости и достоверности, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании потерпевший ФИО вначале дал показания и подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ произошел конфликт с Синицким, из-за того, что он (ФИО) уснул, и в ночное время прекратил топить котельную, после выпитого спиртного с ФИО. Проснулся от того, что почувствовал удар в лицо, который был нанесен Синицким, зайдя в незапертую комнату общежития «Березка». После чего Синицкий, уже в коридоре, куда его вытащил, избивал как руками, так и ногами. Точное количество ударов не помнит, но не менее десяти, он испытывал от ударов сильную боль по всему телу и головы. У него шла носом кровь, а также со рта, с рассеченной брови. После чего он был в потерянном состоянии, не ориентировался в пространстве. Возможно, терял сознание, так как не помнит, как оказался на кровати. Увидев ФИО, последняя сказала, что им нужно срочно уезжать в <адрес>, так как она видела Синицкого, который ей сказал, что он еще не закончил с ним (ФИО), то есть он понял, что

Синицкий может продолжить его избивать. После чего они выдвинулись в сторону вокзала, ФИО оказывала ему помощь в передвижении, так как он не мог самостоятельно двигаться из-за боли в области ребер. Они заходили по пути в магазин «Ветеран», так как хотели вызвать такси до вокзала, своих телефонов в тот момент у них не было, так как они пропали. На поезд купить билеты не смогли, так как у него при себе не было паспорта и они приехали в <адрес> на автобусе. Проснувшись утром у себя дома, ему было плохо, у него усиливались боли и затруднялось дыхание. Мама на такси отвезла его в ОГБУЗ «Областная больница», где ему сказали, что у него сломано ребро и проткнуто легкое. От госпитализации он отказался, ему наложили повязку в область грудной клетки, назначали медицинские препараты. Однако, до окончания судебного следствия, после допроса свидетелей, специалиста, эксперта, исследования письменных доказательств, отвечая на вопросы защиты, пояснил,что допускает, что причиненные телесные повреждения могли быть ему причинены не Синицким, а при падении им с лестницы.

После просмотра видео, предоставленного стороной защиты, пояснил, что у него имеется покраснения справа, это следствие его падений. Также пояснил, что накануне нанесения Синицким ему телесных повреждений, он рыл траншею и падал в нее, но травм не получал.

Оценивая показания потерпевшего данные им в ходе судебного заседания в этой части, суд относится критически, так как потерпевший выдвинул предположение относительно получения им телесных повреждений. Учитывая, что потерпевший подтвердил свои показания, данные им на стадии предварительного следствия, суд считает возможным положить их в основу обвинительного приговора, тем более, что они подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Суд считает достоверными показания свидетеля ФИО, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась в комнате № гостиница «Березка» совместно с ФИО. Проснулась от того, что Синицкий вылил ей на лицо водку. При этом разбудил ФИО и нанес ему удар, после чего вывел в коридор, где продолжал наносить удары. Сами удары она не видела, но по звуку понимала, что Синицкий наносит ФИО удары. Ее Синицкий заставил убраться в комнате, замыть кровь в комнате и в коридоре. Когда она возвращалась за вещами, встретила Синицкого, который сказал, что с ФИО еще не закончил. Придя в комнату, ФИО находился на кровати, которому она сказала, что надо уезжать. ФИО было плохо, она практически его «тащила» на себе. До того, как их разбудил Синицкий, никаких телесных повреждений у ФИО не было, на состояние здоровья он тоже не жаловался. ФИО ей пояснял, что копал траншею возле дома тещи Синицкого, так как пришел грязный, но на состояние здоровья не жаловался. Оснований для оговора подсудимого свидетелем ФИО судом не установлено и ее показания признает допустимым доказательством.

Оценивая показания свидетелей ФИО, ФИО (ФИО) С.В., ФИО, ФИО, ФИО, суд приходит к выводу о том, что они последовательны, непротиворечивы, в деталях дополняют друг друга, и объективно подтверждаются письменными материалами дела,при получении которых не установлено нарушений уголовно-процессуального закона, суд признает их достоверными и допустимыми.

Суд не установил оснований для оговора подсудимого данными свидетелями, не приведено объективных доводов о наличии таковых подсудимым и его защитником. Судом, в показаниях этих свидетелей не установлено каких- либо противоречий, которые бы изменили событие произошедшего.

Оценивая показания свидетеля ФИО, данные им в ходе судебного заседания, что слышал, как ФИО упал с лестницы, которая крутая. Место, где поднимался ФИО это небольшая комната, где висит «груша» и лежит штанга; при укладывании шпал в траншею падал, в том числе и ФИО, который впоследствии держался за левый бок, суд относится критически, поскольку данные показания опровергаются показаниями потерпевшего ФИО Суд считает, что свидетелем ФИО данные показания даны с целью избежания уголовной ответственности Синицким, поскольку последний являлся его работодателем. Не подтверждение свидетелем ФИО показаний, данных им в ходе предварительного следствия, так как при допросе он находился в состоянии опьянения, в части, что ФИО в его

присутствии не падал и не обо что не ударялся; что к нему обращался Синицкий с просьбой сказать, что ФИО сам пьяный упал с лестницы в котельной в его присутствии, опровергаются показаниями свидетеля ФИО, пояснившей, что у свидетеля ФИО признаки опьянения при его допросе ею в качестве свидетеля отсутствовали, ни какого давления на него оказано не было. Оказание психологического или физического давления на свидетеля ФИО при его допросе, не установлено и в ходе судебного заседания.

Суд не оценивает показания свидетелей ФИО и ФИО, поскольку не являлись очевидцами произошедшего, не подтверждают и не опровергают установленных судом обстоятельств.

Представленная стороной защиты видеозапись, где потерпевший ФИО опознал себя и ФИО, при этом пояснил, что у него справа имеется покраснение, что является результатом его падения, не подтверждает версию подсудимого, о том, что причиненные телесные повреждения у потерпевшего, это следствие падения последнего, так как опровергаются показаниями эксперта ФИО, о том что ушиб мягких тканей левой боковой поверхности не могли образоваться от удара в правую боковую поверхность.

Доводы подсудимого и его защитников, что выявленный пневмоторакс у ФИО не является следствием причинения потерпевшему им повреждений, суд опровергаются выводами заключения эксперта № , которому у ФИО имеются: закрытая тупая травма грудной клетки с ушибом мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции с 7-10 ребер (1) и разрывом ткани легкого, осложнившаяся травматическим гидропневмоторексом; кровоизлияние под слизистую оболочку левого глаза (1); кровоподтек на спинке носа с переходом на окологлазничные области (1) (на нижнем веке слева и на верхнем веке справа); ссадины: на нижнем веке левого глаза у внутреннего угла (1), в левой скуловой области (2), в проекции внутренней трети левой надбровной дуги (1). Данные телесные повреждения могли образоваться во время указанное в постановлении не менее чем от трех ударнотравматических воздействий твердого тупого предмета (ов) с ограниченной контактирующей поверхностью. Закрытая тупая травма грудной клетки с ушибом мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции с 7-10 ребер (1) и разрывом ткани легкого, осложнившаяся травматическим гидропневмоторексом, влечет тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Остальные телесные повреждения не влекут вреда здоровью. Вышеуказанные телесные повреждения были причинены твердым тупым предметом (ами) с ограниченной контактирующей поверхностью. Признаки позволяющие индивидуализировать повреждающий предмет, в телесных повреждениях, имеющихся у ФИО не отобразились. Данные телесные повреждения были причинены с достаточной силой для их образования. Не исключается возможность, причинения вышеуказанных телесных повреждений у ФИО в результате ударов рукой и (или) ногой в обуви. Исключается возможность, причинения вышеуказанных телесных повреждений у ФИО при падении на пол с высоты собственного роста из положения стоя, как с приданным телу ускорением, так и без такового.

Выводы эксперта ФИО полностью согласуются с его показаниями в судебном заседании о том, что диагноз – закрытая тупая травма грудной клетки ФИО выставлен на основании медицинских документов, который подтвержден рентгенологическими снимками и объективными данными. Не исключил получение имеющихся повреждений у потерпевшего ударом ногой, обутой в обувь. Ссадины остаются, если удар приходится под углом, если удар пришелся перпендикулярно, то ссадины могли и не образоваться. Возможно в данном случае образование пневмоторакса без образования кровоподтека. А спонтанный пневмоторакс развивается в следствии разрыва буллы, то есть буллезной эмфиземы легких, тогда на поверхности не будет никаких повреждений, но по медицинским документам потерпевший такого заболевания не имел.

В соответствии с положениями УПК РФ, заключение специалиста представляет собой лишь суждение по вопросам, поставленными перед специалистом сторонами и имеющим значение для уголовного дела, при этом, в отличие от заключения эксперта, специалист не производит каких-либо самостоятельных специальных исследований, не проводит полного и всестороннего исследования объекта с использованием специальных познаний и не может

вторгаться в сферу компетенции эксперта, то есть заключение специалиста не может заменить заключение эксперта. Оценивая представленное стороной защиты заключение специалиста ФИО по факту причинения повреждений ФИО суд отмечает, что заключение специалиста ФИО содержит суждения по результатам исследования фотокопий материалов настоящего уголовного дела, а заключениеэкспертизы №, признанно судом достоверным, так как эксперт, непосредственно исследовал телесные повреждения потерпевшего.

С учетом изложенного представленные стороной защиты заключение специалиста, не может быть приняты во внимание, так как определяемый ст. 58 УПК РФ статус специалиста, не предусматривает дачу им заключения по экспертному исследованию.

Заключение эксперта полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистом, квалификация которого сомнений не вызывает, оформлено надлежащим образом, научно обосновано, перед его производством эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключения.

На основании исследованных доказательств, судом установлено, что у Синицкого И.Л. имелся мотив для причинения тяжких телесных повреждений ФИО в результате возникших неприязненных отношений, в результате конфликта, вызванного не исполнением потерпевшим ФИО обязанностей по осуществлению отопления котельной. О наличии умысла у подсудимого на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО свидетельствует локализация телесных повреждений - область головы и тела, где находятся жизненно-важные органы, и характер их нанесения - нанесение ударов руками и ногами, обутыми в обувь, с приложением значительной силы. Приходя к такому выводу, суд так же учитывает выводы судебно-психиатрической экспертизы о том, что Синицкий И.Л. осознавал фактический характер совершаемых действий и руководил ими. От умышленных действий подсудимого ФИО получил закрытую тупую травму грудной клетки с ушибом мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции с 7-10 ребер (1) и разрывом ткани легкого, осложнившаяся травматическимгидропневмоторексом, которая повлекла тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

По эпизоду применения насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти – ФИО и ФИО, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей

Из совокупности показаний потерпевшего ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных потерпевшим, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он в составе сотрудников СОБР Управления Росгвардии по ЕАО а также сотрудников уголовного розыска УМВД России по ЕАО прибыл в <адрес>, для проведения обыска по адресу: <адрес> по уголовному делу №, возбуждённому в СО ОМВД России по Облученскому району по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Для проведения указанных мероприятий также прибыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Облученскому району. Прибыв по указанному адресу, ими было установлено, отсутствуют какие-либо признаки пребывания кого-либо в квартире. Часть сотрудников СОБР находились на улице рядом с домом, часть сотрудников находилось возле двери квартиры. В какой-то момент подъехали оперативные сотрудники, которые сообщили, что гражданин Синицкий И.Л., в помещении которого должен был производиться обыск, в автомобиле «Тойота ХайлюксСурф» катается рядом с домом. На улицу вышли сотрудники СОБР ФИО и ФИО., а также сотрудники уголовного розыска ФИО и ФИО, он также вышел на улицу и находился рядом с подъездом по вышеуказанному дому, откуда увидел, что возле указанного дома, на углу дома, примерно в 10-20 метрах от него на автодороге стоял автомобиль марки «Тойота ХайлюксСурф», государственный регистрационный знак «№» за рулем которого находился водитель, как было установлено впоследствии им являлся гр. Синицкий И.Л., также впоследствии он увидел, что в автомобиле на переднем пассажирском сидении находится еще один мужчина ФИО К указанному автомобилю «Тойота ХайлюксСурф» подошел оперуполномоченный ФИО, который представился, предъявил свое служебное удостоверение в развернутом виде и предложил пройти в квартиру по адресу его проживания, на что Синицкий И.Л. ответил отказом в грубой нецензурной форме. Во время данного разговора водитель все время сдавал транспортное средство в направлении назад,

отъезжая от оперативного сотрудника. Как было установлено, сотрудником ФИО были выявлены признаки алкогольного опьянения водителя Синицкого И.Л., в связи с чем, он стал требовать остановить транспортное средство и выйти из автомобиля, на что также получал отказы в грубой форме, а также продолжал движение автомобиля задним ходом в направлении здания ОМВД. Далее к указанному автомобилю с двух сторон подбежали сотрудники СОБР Росгвардии, а именно ФИО., и ФИО Автомобиль под, управлением Синицкого И.Л. начинал с большей скоростью двигаться в направлении назад, чтобы пресечь противоправные действия водителя автомобиля, сотрудник ФИО., который находился рядом с автомобилем «Тойота ХайлюксСурф», требовал неоднократно остановить транспортное средство, покинуть автомобиль, но указанные требования водителем игнорировались, Синицкий И.Л. выражался грубой нецензурной бранью, а именно говорил «че за беспредел, мусора еб..е». Он увидел, что сотрудник ФИО., который находился с левой передней двери, не удержался на ногах, автомобиль продолжил движение назад, и зацепившись за кузов автомобиля поволочился телом за автомобилем, при этом волочась по земле ногами и частью тела, то есть тем самым, создавалась угроза жизни и здоровью как данному сотруднику, так и остальным сотрудникам. Так и опасной маневренной ездой задним ходом водитель создавал аварийную ситуацию на дороге, чем мог причинить вред жизни и здоровью не только сотрудникам но и гражданам, нанести ущерб транспортным средствам. В это время он подбежал к движущемуся задним ходом автомобилю «Тойота ХайлюксСурф», который двигался с приличной скоростью, чтобы принять меры по остановке транспортного средства, так как водитель автомобиля не реагировал на неоднократные законные требования по остановке автомобиля, салон машины не покидал, демонстрируя пренебрежительное отношение к сотрудникам высказываниями грубой нецензурной брани, пытался скрыться, подвергал опасности жизнь и здоровье сотрудников полиции, принял решение о применении огнестрельного табельного оружия, для остановки транспортного средства. Он подбежал к автомобилю, громко прокричал водителю требование об остановке транспортного средства, а именно: «останови машину, Росгвардия, а то будет стрелять», поскольку водитель не реагировал на указанные требования, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» он применил табельное оружие, сделав два прицельных выстрела в заднее правое колесо машины После этого он услышал свист колеса, то есть звук, свидетельствующий о том, что колесо было пробито. Несмотря на то, что водитель, слышав, что была применена стрельба по колесам продолжал свои противоправные действия и продолжал управлять автомобилем в направлении назад. Также все это время сотрудниками СОБР водителю Синицкому И.Л. постоянно высказывались требования по остановке автомобиля, на что он реагировал грубой нецензурной бранью, и продолжал движения своего автомобиля.

В какой то момент он, находясь рядом с автомобилем, проверил дверную ручку задней правой двери машины, так как дверь была не запертой, он залез в салон машины при этом оказался на заднем пассажирском сидении. На него обратил внимание водитель Синицкий И.Л., также на переднем пассажирском сиденье находился как было установлено впоследствии гражданин ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Он, находясь в салоне автомобиля потребовал от водителя Синицкого И.Л. остановить транспортное средство, выйти из автомобиля, от Синицкого И.Л. ему поступила реплика «что происходит, вы что совсем …..?». Хочет пояснить, что он почувствовал в салоне запах перегара, который также чувствовался от водителя, водитель и пассажир ФИО находились в возбужденном агрессивном состоянии, при этом более агрессивно вел себя Синицкий И.Л. Он склонился над Синицким И.Л. и пытался ограничить его движения, держа его за руки, обхватив с двух сторон, чтобы остановить автомобиль, при этом последний держа его правую руку, нанес ему локтем левой руки удар с применением значительной физической силы в район левой скуловой кости, от удара у него резко потемнело в глазах, он испытал сильную физическую боль. В то время как он обхватывал Синицкого И.Л., ФИО. находился в районе водительской двери и, возможно также предпринимая какие-то меры по остановке автомобиля. В какой-то момент автомобиль был остановлен, в замешательстве он не увидел, кем именно, либо его остановил сам водитель, либо этому поспособствовал сотрудник Росгвардии ФИО., выдернув ключи из замка зажигания. Далее к Синицкому И.Л. сотрудниками Росгвардии была применена физическая сила и спецсредства наручники металлические. Указанные события происходили в период времени с 07 час. 00 мин до 07 час. 30 мин. на автодороге напротив здания Облученского районного суда по <адрес> вблизи дома № (т. 3 л.д. 215-220).

Из совокупности показаний потерпевшего ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных потерпевшим, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он выехал совместно с иными сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по ЕАО, сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЕАО в <адрес> для сопровождения при производстве обыска по адресу: <адрес>, который планировался к проведению по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Кроме того, для проведения указанных мероприятий прибыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Облученскому району ФИО, ФИО. В <адрес> по указанному адресу они прибыли к 06 час. По прибытии по вышеуказанному адресу они установили, что в указанном адресе отсутствуют какие-либо признаки пребывания людей в квартире. При нахождении возле указанной квартиры, в какой-то момент от оперативных сотрудников поступила информация о том, что гражданин Синицкий И.Л., в помещении которого должен был производиться обыск катается рядом с указанным домом в автомобиле «Тойота ХайлюксСурф». В связи с этим, он, совместно с сотрудником СОБР ФИО, а также сотрудниками уголовного розыска ФИО и ФИО на служебном автомобиле проехали по городу, чтобы найти последнего, но с Синицким И.Л. они разминулись, после чего Синицкий И.Л. подъехал к дому, куда подъехали также они. Когда они подъехали к указанному автомобилю, стоявшему на углу <адрес>, возле водительской двери находился сотрудник полиции ФИО, который разговаривал с водителем автомобиля «Тойота ХайлюксСурф», во время разговора транспортное средство под управлением указанного водителя перемещалось в направлении назад. К указанному автомобилю также подошел сотрудник полиции ФИО, сотрудник ФИО сообщил, что водитель Синицкий И.Л. управляет автомобилем с признаками алкогольного опьянения, в связи с тем, что в действиях Синицкого И.Л. усматривались признаки административного правонарушения, сотрудник полиции ФИО потребовал от Синицкого И.Л. остановить транспортное средство и выйти из автомобиля, на что водитель ответил отказом в грубой нецензурной форме. Также во время разговора водитель все время сдавал транспортное средство в направлении назад. К автомобилю с левой передней пассажирской двери подбежал он, со стороны водителя к машине подбежал сотрудник ФИО Он требовал от водителя остановить транспортное средство, как и иные сотрудники, на что водитель не реагировал. Более того, автомобиль под управлением Синицкого И.Л. начинал с большей скоростью двигаться в направлении назад. Пресекая противоправные действия водителя транспортного средства, он требовал от водителя неоднократно остановить транспортное средство, которые водителем игнорировались. Также Синицкий И.Л. высказывался грубой нецензурной бранью. Он находился спиной к зеркалу заднего вида автомобиля с левой стороны, при этом он вновь потребовал водителя выйти из машины, схватился рукой за закрытую дверь, стекло которой было опущено, в этот момент водитель резко начал движение транспортным средством задним ходом, от чего упершимся в спину зеркалом машины его стало волочь по движению автомобиля. В какой-то момент он не удержался на ногах и повис на двери, при этом его ноги волочились по земле, он пытался встать на ноги, но в связи со скоростью у него этого сделать не получалось. Хочет пояснить, что указанными действиями создавалась угроза жизни и здоровью как моему, так и другим сотрудникам полиции. В какой то момент он отпустил руки и упал на землю, царапав спину об асфальтовое покрытие дороги, от чего испытал физическую боль. Уже находясь на земле, так как водитель автомобиля не реагировал на неоднократные законные требования по остановке автомобиля, пытался скрыться, при этом он подвергал опасности жизнь и здоровье сотрудников Росгвардии, для остановки транспортного средства в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О полиции» он применил табельное оружие, произведя два выстрела по заднему левому колесу машины.Но несмотря на это водитель продолжал движение задним ходом. Мельком он увидел в салоне автомобиля сотрудника ФИО, в какой то момент автомобиль остановился, как он узнал впоследствии сотрудник РосгвардииФИО выдернул из замка зажигания ключ, от чего машина остановилась. После этого сотрудниками Росгвардии в отношении водителя и пассажира транспортного средства была применена физическая сила. Впоследствии от сотрудника ФИО ему стало известно, что в отношении него Синицким И.Л. в автомобиле была применена физическая сила путем удара локтем в область левой скуловой кости, от чего у него осталось телесное повреждение в виде рассечения и кровоподтека. Описываемые события происходили в период с 07 час. 00 мин примерно до 07 час. 30 мин. на автодороге напротив <адрес>. (т. 3 л.д 231-235).

Свидетель ФИО суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов утра, он в составе сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Еврейской автономной области, а также сотрудников уголовного розыска УМВД России по Еврейской автономной области прибыл в <адрес>, для проведения обыска по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> по уголовному делу №, возбуждённому в СО ОМВД России по Облученскому району по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Совместно с ними, а именно с сотрудниками СОБР для проведения указанных мероприятий также прибыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Облученскому району. Прибыв по указанному адресу, ими было установлено, что отсутствуют какие-либо признаки пребывания жильцов в вышеуказанной квартире. Часть сотрудников СОБР находились на улице рядом с домом, часть сотрудников находилось возле двери квартиры, он находился на улице. В это время подъехали оперативные сотрудники, ОМВД России по Облученскому району которые сообщили, что гражданин Синицкий И.Л., в помещении которого должен был производиться обыск, катается рядом с домом на автомобиле, марки «Тойота ХайлюксСурф» государственный регистрационный знак он не знает, автомобиль синего цвета. Далее сотрудники СОБР ФИО и ФИО вышли на улицу, где сели в служебный автомобиль к оперативным сотрудникам и начали движение по улице. В это время подъехал вышеуказанный автомобиль за рулем которого сидел мужчина в последующем он узнал, что это Синицкий, он сидел за рулем, рядом с ним на пассажирском сидении сидел еще один мужчина. Синицкий кричал нецензурной бранью выражая свое недовольство, после чего уехал. Далее указанный автомобиль подъехал и к нему подошел оперативный сотрудник, представился, показал служебное удостоверение и выдвинул законное требование выйти из автомобиля, но автомобиль начал ехать назад, в этот момент подъехали оперативные сотрудники и сотрудники СОБР ФИО и ФИО, и предпринимали попытку остановить указанный автомобиль, в этот момент сотрудник ФИО высказывал также требования об остановке автомобиля, однако автомобиль продолжал движение и не останавливался, при этом Синицкий продолжал выражаться грубой нецензурной бранью. После чего ФИО произвел два выстрела по колесам автомобиля и сам залез в указанный автомобиль с целью его остановить, так как он представлял опасность. Также в ходе всего вышеуказанного сотрудник ФИО зацепился за кузов автомобиля и поволочился телом за указанным автомобилем. После этого автомобиль остановился, и после чего к Синицкому И.Л. была применена физическая сила сотрудником ФИО. Позже он узнал, что Синицкий ударил локтем в лицо ФИО, когда последний находился в автомобиле. Все сотрудники СОБР были одеты в форменное обмундирование, на лице была балаклава.

Свидетель ФИО суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов утра он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого для производства обыска по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, а именно по месту жительства Синицкого с последним он знаком как с жителем города <адрес>, но каких-либо отношений с ним он не поддерживал. Прибыв на указанный адрес, дверь указанной квартиры никто не открывал, сотрудники полиции стучали в дверь, но какой-либо реакции не было. Выйдя, он пошел и сел на лавочку во дворе указанного дома, сотрудники полиции сказали ему пока никуда не уходить, так как думали, что Синицкий сейчас придет. Далее, когда он сидел, он слышал визг тормозов и стрельбу, а также какие-то крики, что происходило он не видел, так как сидел во дворе и с указанного места, не было ничего видно, так как обзору мешало здание, далее выйдя на дорогу напротив Облученского районного суда он увидел автомобиль марку не знает, был джип, а на земле лежало двое, один изкоторых был Синицкий Игорь, более он ничего не видел. На лавочке он сидел один. Также с ним присутствовал еще один понятой ФИО, которого на момент происходящего рядом с ним не было, где он был он не знает, ФИО знает как жителя <адрес>. После чего он ушел домой. Конкретно что произошло он не знает, интересоваться не стал так как ему это не интересно.

Из совокупности показаний, частично оглашенных, данных в ходе предварительного следствия, и в судебном заседании свидетеля ФИО следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 06.00 часов, он в составе сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Еврейской автономной области фамилии их ему не известны, а также сотрудников уголовного розыска УМВД России по Еврейской автономной области ФИО и ФИО, сотрудника ОМВД России по Облученскому районуФИО прибыл для проведения обыска по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> по уголовному делу № №, возбуждённому в СО ОМВД России по Облученскому району по ч. 1 ст. 111 УК РФ, в отношении Синицкого И.Л. Прибыв по

указанному адресу, ими было установлено, что отсутствуют какие- либо признаки пребывания жильцов в вышеуказанной квартире. При этом, часть сотрудников СОБР находились на улице рядом с домом, часть сотрудников находилось возле двери квартиры. В какой-то момент сотрудник ФИО зашел в подъезд и сообщил, что гражданин Синицкий И.Л., в помещении которого должен был производиться обыск, катается рядом с домом на автомобиле, марки «Тойота ХайлюксСурф» государственный регистрационный знак он не знает, автомобиль синего цвета. После чего он с оперативником ФИО вышли на улицу и сели в служебный автомобиль, с ними также пошли двое сотрудников СОБР, фамилии указанных сотрудников он не знает, далее они направились в сторону железнодорожного вокзала <адрес>, с целью установления местонахождения автомобиля Синицкого, для проведения последующего обыска в его жилище с его участием. Далее находясь возле детского сада №, поступил звонок от ФИО который сообщил, что Синицкий находится возле <адрес>, напротив <адрес>, за рулем вышеуказанного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Они сразу же развернулись и поехали обратно, по приезду на вышеуказанный адрес автомобиль Синицкого стоял на дороге около вышеуказанного дома, возле водительского окна стоял ФИО и разговаривал с Синицким, они все вместе вышли, он остался возле служебного автомобиля, а сотрудники СОБР и ФИО подошли к указанному автомобилю и предъявили требование выйти из автомобиля, на что Синицкий ответил отказом грубой нецензурной бранью, и начал движение на своем автомобиле назад, то есть задним ходом, он сел в этот момент за руль служебного автомобиля с целью пресечения возможных противоправных действий Синицкого в том случае если последний захочет скрыться. В этот момент сотрудники СОБР пытались остановить вышеуказанный автомобиль, а именно каждый с двух сторон встали на пороги автомобиля и пытались выключить зажигание автомобиля, так как действия Синицкого носили явный противоправный характер и представляли опасность для жизни и здоровья граждан и сотрудников полиции в том числе. При этом Синицкому неоднократно выдвигались требования остановить автомобиль и прекратить противоправные действия, однако последний никак не реагировал, продолжал движение назад, при этом выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, какими именно словами он уже не помнит. В этот момент один из сотрудников СОБР зацепился за указанный автомобиль, и Синицкий продолжил движение, волоча указанного сотрудника по асфальту, другой сотрудник СОБР в этот момент пытался остановить указанный автомобиль и находился у водительской двери, как именно он не помнит. Далее один из сотрудников кто это именно был он не помнит вновь неоднократно потребовал от Синицкого остановить транспортное средство, но последний никак не реагировал, после чего он услышал четыре выстрела и характерный звук в виде свиста из колеса вышеуказанного автомобиля, после чего один из сотрудников залез через заднюю дверь в указанный автомобиль и он остановился. Далее сотрудниками СОБР к Синицкому была применена физическая сила и специальные средства сковывания и последний был положен на землю, также с Синицким находился пассажир, к которому также сотрудниками СОБР была применена физическая сила, и специальные средства он также был положен на землю. Также хочет пояснить, что у Синицкого были явные признаки алкогольного опьянения, так как у него была невнятная речь. После чего автомобиль Синицкого был проверен и было установлено, что государственный регистрационный знак находился в розыске, об этом было сделано сообщение в дежурную часть ОМВД России по <адрес>, после чего с целью фиксации факта управления транспортом в состоянии опьянения Синицким ожидался экипаж сотрудником ГИБДД. В момент ожидания Синицкий находился в автомобиле сотрудников СОБР, так как вел себя агрессивно и мог скрыться с места происшествия. Никто из сотрудников насильно Синицкого в указанном автомобиле не удерживал, в движениях его не сковывал, телесных повреждения не наносил. Указанный мужчина в это время находился на улице. Сам он на к Синицкому какой-либо физической силы не применял. Сотрудники ГИБДД прибыли на вышеуказанное место примерно в 14-15 часов, в связи с тем, что указанные сотрудники по причине отсутствия на территории Облученского района экипажа ГИБДД выехали из <адрес>. После чего он покинул указанное место в связи с выездом на другое место происшествия. Каких-либо телесных повреждений Синицкому после его задержания никто не наносил, физическая сила была применена только для его задержания сотрудниками СОБР, кем именно сказать не может. Также хочет пояснить, что после случившегося сотрудник СОБР, который залез в автомобиль Синицкого через заднюю дверь сказал, что в

тот момент когда он находился в салоне автомобиля Синицкий ударил ему локтем в область лица (т. 4 л.д. 20-23).

Из совокупности показаний свидетеля ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных свидетелем, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов утра, он в составе сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Еврейской автономной области, а также сотрудников уголовного розыска УМВД России по Еврейской автономной области и сотрудников ОМВД России по Облученскому району прибыл для проведения обыска по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> по уголовному делу № , возбуждённому в СО ОМВД России по Облученскому району по ч. 1 ст. 111 УК РФ, в отношении Синицкого И.Л. Прибыв по указанному адресу, ими было установлено, что отсутствуют какие-либо признаки пребывания жильцов в вышеуказанной квартире. При этом, часть сотрудников СОБР находились на улице рядом с домом, часть сотрудников находилось возле двери квартиры. Он в этом момент находился около подъезда № вышеуказанного дома, и заметил, медленно проезжающий автомобиль марки Тойота ХайлюксСурф, государственный регистрационный знак не помнит, под управлением Синицкого, и он сразу же поднялся к указанной квартире и сообщил о том, что видел Синицкого передвигавшегося на вышеуказанном автомобиле, после чего все сотрудники покинули подъезд и вышли на улицу, так же с ними было двое понятых ФИО и ФИО, куда они потом пошли он уже не помнит. Далее оперуполномоченный ФИО совместно с сотрудниками Росгвардии фамилии их он не знает и сотрудниками уголовного розыска УМВД сели в служебный автомобиль, и направились на поиски Синицкого, с целью установления местонахождения автомобиля Синицкого, с целью проведения дальнейшего обыска с участием Синицкого И.Л. Он в это время находился возле подъезда вышеуказанного дома, совместно с частью сотрудников Росгвардии и уголовного розыска, фамилии указанных сотрудников он уже не помнит, помнит только, что сотрудники розыска были ФИО и ФИО. Далее через короткий промежуток времени, точно сказать не может, в районе <адрес>, напротив <адрес>, он вновь заметил вышеуказанный автомобиль, который медленно двигался по проезжей части, ему показалось, что Синицкий находится в нетрезвом состоянии, так как выкрикивал из автомобиля слова нецензурной брани, в чей адрес ему было не понятно, какими именно словами он уже не помнит. Он позвонил ФИО и сообщил, что Синицкий находится в районе своего дома. Хочет уточнить, что когда он первый раз увидел Синицкого, он находился у первого подъезда дома по адресу:Еврейская автономная область, <адрес>, уже после того как поднялся и сообщил остальным сотрудникам что видел Синицкого, он находился там же и увидел Синицкого в районе вышеуказанного дома №, так как эти дома находятся рядом в непосредственной близости друг с другом, буквально в 5 метрах, после этого он пошел в сторону автомобиля Синицкого.Далее, он подошел к указанному автомобилю под управлением Синицкого, и заметил, что на пассажирском сидении сидит ранее ему не известный гражданин, который в последующем был установлен как ФИО Подойдя к указанному автомобилю к открытому окну со стороны водителя, то есть Синицкого, он почувствовал резкий запах алкоголя, также у обоих граждан была невнятная речь, и вызывающее поведение. Синицкий достоверно знал, что он является сотрудником полиции, но он представился обоим гражданам и предъявил свое служебное удостоверение в развернутом виде. Далее между ним и Синицким состоялся диалог в ходе которого он сообщил последнему, что имеется решение суда на проведение обыска в его жилище по вышеуказанному адресу и попросил выйти из автомобиля и пройти с сотрудниками по месту проживания, на что Синицкий отказался выходить из автомобиля и отказался участвовать в проведении обыска в грубой форме. Во время разговора, к автомобилю Синицкого подъехал служебный автомобиль под управлением ФИО вместе с сотрудниками Росгвардии и управления уголовного розыска. Указанные сотрудники подошли и также предъявили законное требование к Синицкому выйти из автомобиля, на что Синицкий ответил грубой нецензурной бранью, какой именно он уже не помнит, при этом насколько помнит иных лиц рядом не находилось. Далее Синицкий на своем автомобиле сразу начал движение назад, то есть задним ходом, ФИО сел в этот момент за руль служебного автомобиля с целью пресечения возможных противоправных действий Синицкого в том случае если последний захочет скрыться. Он находился на том же месте, сотрудники СОБР пытались остановить вышеуказанный автомобиль, а именно каждый с двух сторон встали на пороги автомобиля и пытались выключить зажигание автомобиля, так как действия Синицкого носили явный

противоправный характер и представляли опасность для жизни и здоровья граждан и сотрудников полиции в том числе. При этом Синицкому неоднократно указанными сотрудниками выдвигались требования остановить автомобиль и прекратить противоправные действия, однако последний никак не реагировал, продолжал движение назад, при этом выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, какими именно словами он уже не помнит. Далее в этот момент один из сотрудников СОБР зацепился за указанный автомобиль, и Синицкий продолжил движение, волоча указанного сотрудника по асфальту, другой сотрудник СОБР в этот момент пытался остановить указанный автомобиль и находился у водительской двери, как именно он не помнит. Далее один из сотрудников кто это именно был он не помнит вновь неоднократно потребовал от Синицкого остановить транспортное средство, но последний никак не реагировал, после чего он услышал не менее двух выстрелов и характерный звук в виде свиста из колеса вышеуказанного автомобиля, после чего один из сотрудников СОБР залез через заднюю дверь в указанный автомобиль, далее через пару секунд он остановился. Далее сотрудниками СОБР к Синицкому и Старенко была применена физическая сила и специальные средства сковывания и последние были положены на землю, после этого сотрудник СОБР, который находился в салоне автомобиля сказал, что Синицкий ударил ему локтем руки. У Синицкого были явные признаки алкогольного опьянения, так как у него была невнятная речь. После чего автомобиль Синицкого был проверен и было установлено, что государственный регистрационный знак находился в розыске, об этом было сделано сообщение в дежурную часть ОМВД России по Облученскому району, после чего с целью фиксации факта управления транспортом в состоянии опьянения Синицким ожидался экипаж сотрудников ГИБДД. В момент ожидания Синицкий находился в автомобиле сотрудников СОБР, так как вел себя агрессивно и мог скрыться с места происшествия. Никто из сотрудников насильно Синицкого в указанном автомобиле не удерживал, в движениях его не сковывал, телесных повреждения не наносил. Старенко в это время находился на улице. Сам он к Синицкому какой-либо физической силы не применял. Сотрудники ГИБДД прибыли на вышеуказанное место примерно в 14-15 часов, в связи с тем, что указанные сотрудники по причине отсутствия на территории Облученского района экипажа ГИБДД выехали из <адрес>. После чего он покинул указанное место в связи с выездом на другое место происшествия. Каких-либо телесных повреждений Синицкому после его задержания никто не наносил, физическая сила была применена только для его задержания сотрудниками СОБР, кем именно сказать не может (т. 3 л.д. 246-250).

Из совокупности показаний свидетеля ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных свидетелем, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 06.00 часов он в составе сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Еврейской автономной области фамилии их ему не известны, а также сотрудника уголовного розыска УМВД России по Еврейской автономной области ФИО, сотрудников ОМВД России по Облученскому району ФИО, ФИО прибыл для проведения обыска по адресу Еврейская автономная область, <адрес> по уголовному делу №, возбуждённому в СО ОМВД России по <адрес> по ч. 1 ст. 111 УК РФ, в отношении Синицкого И.Л. Прибыв по указанному адресу, ими было установлено, что отсутствуют какие- либо признаки пребывания жильцов в вышеуказанной квартире. При этом, часть сотрудников СОБР находились на улице рядом с домом, часть сотрудников находилось возле двери квартиры. В какой-то момент сотрудник Бризинский зашел в подъезд и сообщил, что гражданин Синицкий И.Л., в помещении которого должен был производиться обыск, катается рядом с домом на автомобиле, марки «Тойота ХайлюксСурф» государственный регистрационный знак он не знает, автомобиль синего цвета. После чего ФИО с оперативником ФИО вышли на улицу и сели в служебный автомобиль, с ними также пошли двое сотрудников СОБР, фамилии указанных сотрудников он не знает, далее они направились на поиски автомобиля Синицкого, для проведения последующего обыска в его жилище с его участием, остальные сотрудники и он в том числе вышли на улицу. Далее через короткий промежуток времени, точно сказать не может, в районе <адрес>, напротив Облученского районного суда, ФИО заметил вышеуказанный автомобиль, который медленно двигался по проезжей части, показалось, что Синицкий находится в нетрезвом состоянии, так как выкрикивал из автомобиля слова нецензурной брани, в чей адрес ему было не понятно, какими именно словами он уже не помнит. После чего сотрудник ФИО подошел к указанному автомобилю под управлением Синицкого, по разговору было заметно, что

Синицкий находился в состоянии опьянения, так как ругался нецензурной бранью, вел себя вызывающе, при этом ФИО представился Синицкому и предъявил служебное удостоверение. Синицкий отказывался выполнять требование сотрудника выйти из автомобиля в грубой форме. В какой-то момент к автомобилю Синицкого подъехал служебный автомобиль под управлением ФИО вместе с сотрудниками Росгвардии и оперативником ФИО. Указанные сотрудники подошли и также предъявили законное требование к Синицкому выйти из автомобиля, на что Синицкий ответил грубой нецензурной бранью, какой именно он уже не помнит, при этом насколько помнит иных лиц рядом не находилось. Какие именно сотрудники подошли он уже не помнит. Было точно два сотрудника СОБР, остальные сотрудники также находились рядом. На все требования сотрудников Синицкий ответил грубой нецензурной бранью, что именно сказал он уже не помнит и начал движение на своем автомобиле назад, то есть задним ходом. По поведению Синицкого было явно заметно, что последний находится в состоянии опьянения. В этот момент сотрудники СОБР пытались остановить вышеуказанный автомобиль, а именно каждый с двух сторон встали на пороги автомобиля и пытались выключить зажигание автомобиля, так как действия Синицкого носили явный противоправный характер и представляли опасность для жизни и здоровья граждан и сотрудников полиции в том числе. При этом Синицкому неоднократно выдвигались требования остановить автомобиль и прекратить противоправные действия, однако последний никак не реагировал, продолжал движение назад, при этом выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, какими именно словами он уже не помнит. Так же на указанном месте находились остальные сотрудники СОБР прибывшие с ними. Далее, в этот момент один из сотрудников СОБР зацепился за указанный автомобиль, и Синицкий продолжил движение, волоча указанного сотрудника по асфальту, другой сотрудник СОБР в этот момент пытался остановить указанный автомобиль и находился у водительской двери, как именно он не помнит. Один из сотрудников СОБР кто это именно был он не помнит вновь неоднократно потребовал от Синицкого остановить транспортное средство, но последний никак не реагировал, после чего он услышал четыре выстрела и характерный звук в виде свиста из колеса вышеуказанного автомобиля, после чего один из сотрудников СОБР залез через заднюю дверь в указанный автомобиль и он остановился. В этот момент он заметил как Синицкий совершил удар локтем в заднюю часть салона автомобиля. После случившегося сотрудник СОБР, который залез в автомобиль Синицкого через заднюю дверь сказал, что в тот момент, когда он находился в салоне автомобиля Синицкий ударил ему локтем в область лица. Далее сотрудниками СОБР к Синицкому была применена физическая сила и специальные средства сковывания и последний был положен на землю, также с Синицким находился пассажир, который в последующем был установлен как ФИО к которому также сотрудниками СОБР была применена физическая сила, и специальные средства он также был положен на землю. У Синицкого были явные признаки алкогольного опьянения, так как у него была невнятная речь. ФИО каких-либо действий в отношении сотрудников не предпринимал. После чего автомобиль Синицкого был проверен и было установлено, что государственный регистрационный знак находился в розыске. После чего с целью фиксации факта управления транспортом в состоянии опьянения Синицким ожидался экипаж сотрудником ГИБДД. В момент ожидания Синицкий находился в автомобиле сотрудников СОБР, так как вел себя агрессивно и мог скрыться с места происшествия. Никто из сотрудников насильно Синицкого в указанном автомобиле не удерживал, в движениях его не сковывал, телесных повреждений не наносил. ФИО в это время находился на улице. Сам он к Синицкому какой-либо физической силы не применял. Каких- либо телесных повреждений Синицкому после его задержания никто не наносил, физическая сила была применена только для его задержания сотрудниками СОБР, кем именно сказать не может (т. 4 л.д. 28-31).

Свидетель ФИО суду показал, что у него есть приятель Синицкий Игорь Леонидович с которым он учился в школе и в настоящее время они поддерживают с ним общение. Синицкого Игоря Леонидовича может охарактеризовать с положительной стороны, потому как последний, является ветераном боевых действий, является предпринимателем. Около 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехал Синицкий Игорь Леонидович для того, чтобы вернуть набор инструментов. При встрече, Синицкий И.Л. сказал, что забыл инструменты, поэтому они просто говорили в беседке на территории его дома. Во время разговора, приятель Синицкий И.Л. попросил его сварить кофе, из-за чего он прошел к себе домой, приготовил кофе, а когда вернулся обратно, Синицкий И.Л. уже спал. Далее он

вернулся домой, а Синицкий И.Л. остался спать в беседке на диване. Примерно в 06 часов 10 минут он проснулся, после чего прошел в беседку, где обнаружил Синицкого И.Л., который в этот момент не спал, сидел на диване. В этот момент Синицкий И.Л. снова предложил выпить кофе, он снова приготовил кофе, после чего они с Синицким И.Л. на его автомобиле «Тойота Сурф», кузов голубого цвета, государственный регистрационный номер не помнит, поехали на базу, где должен были находиться его инструменты, что следовало со слов Синицкого И.Л. Когда они приехали на указанную базу, то Синицкий И.Л. не смог открыть ворота, потому как при себе у него не оказалось ключей, после чего Синицкий И.Л. предположил, что выронил свои ключи у него дома, и они поехали обратно к нему домой. Обратно они поехали мимо <адрес>, расположенного в <адрес>, по улице, название которой он не знает, двигаясь со стороны <адрес> в сторону гостиницы «Березка». По пути движения, недалеко от районного суда, их остановил молодой человек, который находился со стороны водительской двери, данный молодой человек махнул Синицкому И.Л. рукой и последний остановился на обочине дороги по правую сторону. Когда Синицкий И.Л. остановился, то стекло водительской двери было открыто и Синицкий И.Л. стал разговаривать с молодым человеком, который их остановил, а он отвернулся к своему окну передней пассажирской двери и стал курить. Указанный молодой человек был одет в гражданскую форму одежды. О чем разговаривали Синицкий И.Л. и молодой человек, он не знает, так как не хотел слушать их разговор. Представлялся ли данный молодой человек сотрудником полиции, он не помнит. Далее, когда он закурил сигарету, то увидел, что в их направлении по дороге двигается легковой автомобиль в кузове белого цвета, марку и модель, г.р.н., ему не известны, который остановился на дороге, перегородив им движение прямо. Затем, из данного автомобиля выбежали мужчины, одетые в форменную одежду, а именно в масках и камуфляже, которые быстро направились к автомобилю, в котором он находился. Далее события происходили очень быстро и стремительно, поэтому он не может точно рассказать последовательность дальнейших его и действий сотрудников. А именно, он помнит, как начали стрелять, но куда именно он не знает, так как слышал только звуки выстрелов. Далее он увидел, как передней пассажирской двери подбегает сотрудник, и он стал отворачиваться головой в противоположную сторону, то есть в сторону, где находился Синицкий И.Л. Когда он повернулся в сторону Синицкого И.Л., то увидел, что как к Синицкому И.Л. начинают применять насилие, так как видел, как в сторону какой-то сотрудник через открытое окно водительской двери вытянул руку в сторону головы Синицкому И.Л., возможно для удара или захвата, но так как в данный момент он сам почувствовал удар в область левого уха и у него потемнело в глазах, в следствии чего он не может пояснить, что происходило далее. Кроме его и Синицкого И.Л. в салоне автомобиля «Сурф» он никого не видел. Двигался ли при указанных обстоятельствах автомобиль, он не знает, потому, как все происходило очень быстро. При этом может пояснить, что на улице было светло, в это время люди уже шли на работу. Спустя некоторое время, сколько именно прошло, он не помнит, он пришел «в чувства» и понял, что на его руки, заведенные за спину, одевают наручники. В указанный момент он лежал животом на асфальте, лицом вниз. Через некоторое время, его подняли с асфальта, и повели в сторону деревянного двухэтажного дома, рядом с которым на траве он увидел, лежащего Синицкого И.Л.. Далее его подвели к Синицкому И.Л. и положили на спину Синицкому И.Л.. Далее он лежал рядом с Синицким И.Л. Через некоторое время, его посадили на фундамент многоквартирного дома, а затем посадили в легковой автомобиль, который преградил дорогу Синицкому И.Л. О том, что данные люди, являются сотрудниками полиции, он узнал, когда уже сидел на фундаменте дома и увидел, нашивки: «СОБР» на форменной одежде. Он не слышал, чтобы данные сотрудники ему представлялись. Может пояснить, что при нем Синицкий И.Л. алкогольные напитки не употреблял. Он не видел, чтобы Синицкий И.Л. применял какое-либо насилие в отношении сотрудников полиции. Также он никакого насилия в отношении сотрудников полиции не применял, сопротивления не оказывал. Люди в масках и камуфлированной форме одежде, выбежавшие из легкового автомобиля белого цвета не представлялись. Указанные люди, какие-либо требования не выдвигали.

Согласно выписке из приказа № л/с от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО. назначен на должность оперуполномоченного 1 боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Отдела Росгвардии по ЕАО с заключением контракта на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 205)

Согласно справке Управлентия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ, старший лейтенант полиции ФИО. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (служба в ОВД), с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время походит службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Контракт о прохождении службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации заключен на неопределенный срок (т. 4 л.д. 206).

В соответствии с должностной инструкцией оперуполномоченного первого боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЕАО ФИО. следует, что: «оперуполномоченный БО СОБР ФИО. для выполнения возложенных обязанностей имеет право применять вверенное оружие, специальные средства и физическую силу в пределах предусмотренных Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации (п. 6.1); обязан в установленном порядке принимать непосредственное участие в проведении специальных операций (мероприятий) по освобождению заложников, по обнаружению, блокированию, задержанию террористов, членов незаконных вооруженных формирований, террористических и диверсионно-разведывательных групп, вооруженных преступников, изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, осуществлении в установленном порядке силовой поддержки уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел, и иных правоохранительных органов при проведении ими следственных действий или оперативных мероприятий (п. 7.15) – (т. 4 л.д. 207-210).

Согласно выписке из приказа № дсп л/с от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО назначен на должность оперуполномоченного по особо важным отделения планирования и взаимодействия при проведении специальных операций специального отряда быстрого реагирования (т. 4 л.д 213).

В соответствии с должностной инструкцией оперуполномоченного по особоважным делам отделения планирования и взаимодействия при проведении специальных операций специального отряда быстрого реагирования Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЕАО ФИО следует, что: «оперуполномоченный по ОВД СОБР ФИО для выполнения возложенных обязанностей имеет право применять вверенное оружие, специальные средства и физическую силу в пределах предусмотренных Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации (п. 6.1); обязан в установленном порядке принимать непосредственное участие в проведении специальных операций (мероприятий) по освобождению заложников, по обнаружению, блокированию, задержанию террористов, членов незаконных вооруженных формирований, террористических и диверсионно-разведывательных групп, вооруженных преступников, изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, осуществлении в установленном порядке силовой поддержки уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел, и иных правоохранительных органов при проведении ими следственных действий или оперативных мероприятий (п. 7.21) – (т. 4 л.д. 214-217).

Согласно выписке из плана-расстановки СОБР Управления Росгвардии по ЕАО к распоряжению Управления Росгвардии по ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ №, группа боевого порядка в составе ФИО, ФИО, ФИО, ФИО осуществляли в установленном порядке силовую поддержку уполномоченным должностным лицам (т. 4 л.д. 204).

Протоколом осмотра вышеобозначенных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 192-195 и постановлением о ДД.ММ.ГГГГ приобщены в качестве иных документов (т. 4 л.д. 196-197).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого совместно с ФИО осмотрен автомобиль и участок местности вблизи <адрес> марки «Тойота ХайлюксСурф» государственный регистрационный знак № имеет повреждения кузова, а именно левое зеркало заднего вида деформировано (сломан корпус), имеется деформация

левой пластиковой накладки порога. Правый задний диск колеса имеет деформацию в виде скола (углубления) металла, также задний левый диск имеет деформацию в виде скола (углубления). Спущены шина переднего левого колеса, а также правого заднего колеса. Водительское место расположено с правой стороны автомобиля, окно с водительской стороны открыто, дефлектор, выполненный из пластика, установленного на правом окне с водительской стороны имеет повреждения корпуса в виде скола, дефлектор на левом переднем окне также поврежден, а именно отсутствуют его части. В салоне автомобиля на заднем пассажирском сиденье в пакете обнаружена бутылка объемом 0,5 л. водки, нераспокованная. В ходе осмотра места происшествия изъяты 4 гильзы, со слов участвующего ФИО им было применено табельное оружие (т. 3 л.д. 154-179).

Протоколом осмотра иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № по <адрес> изъята видеозапись с камер видеонаблюдения, расположенного на территории здания Облученского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на флэш-накопитель (т. 4 л.д. 176-183).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, при просмотре файлов установлено, что видеозапись фиксирует участок дороги перед Облученским районным судом, расположенном по адресу: ЕАО, <адрес>. Длительность первой видеозаписи составляет 58 секунд. В верхнем левом углу видеозаписи указана дата и время ДД.ММ.ГГГГ 07:08:55. На данной видеозаписи зафиксировано, как автомобиль синего цвета по типу «внедорожник» стоит на дороге перед Облученским районным судом, после чего проезжает вперед по направлению движения (направо, если стоять спиной к зданию суда), уезжая из вида фиксирования камеры видеонаблюдения. При просмотре видеозаписи длительностью 38 секунд, в верхнем левом углу видеозаписи указано дата и время видеосъемки ДД.ММ.ГГГГ 07:16:49. На данной видеозаписи зафиксировано, как автомобиль синего цвета по типу «внедорожник» проезжая по автодороге перед Облученским районным судом (налево, если стоять спиной к зданию суда), останавливается напротив здания суда у тротуара именно вблизи <адрес> по вышеуказанному адресу. Участвующий ФИО пояснил, что данный автомобиль принадлежит Синицкому И.Л. и именно последний управлял данным автомобилем на видео, в салоне также находился ФИО При просмотре видеозаписи длительностью 01 минуту 02 секунды, в верхнем левом углу видеозаписи указана дата и время ДД.ММ.ГГГГ 07:21:25. На данной видеозаписи зафиксировано, как автомобиль синего цвета по типу «внедорожник» стоит у тротуара напротив здания суда, то есть вблизи <адрес> по вышеуказанному адресу. Возле автомобиля находятся несколько человек в темной и светлой одежде, точное количество которых не удается установить из-за качества видеосъемки. При просмотре оставшихся видеофайлов, на котором в левом верхнем указана дата и время ДД.ММ.ГГГГ 17:23:41, вышеуказанный автомобиль в кузове синего цвета продолжает стоять в вышеуказанном месте у тротуара по <адрес> в <адрес> вблизи д. №. Участвующий потерпевший ФИО пояснил, что данный автомобиль принадлежит Синицкому И.Л. рядом с автомобилем находится сам Синицкий И.Л., ФИО, и иные сотрудники прибывшие для проведения обыска в жилище Синицкого И.Л. (т. 4 л.д. 184-189), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ флеш-накопитель признан вещественным доказательством (т. 4 л.д. 190).

Протоколом освидетельствования от ДД.ММ.ГГГГ ФИО, у которого имелись телесные повреждения (т. 4 л.д. 135-142).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у ФИО имеются телесные повреждения в виде ушибленной раны мягких тканей (1) на фоне кровоподтека в левой окологлазнично-скуловой области (1) и ссадину в левой скуловой области (1). Данные телесные повреждения являются результатом тупой травмы, и могли образоваться во время указанное в постановлении не менее чем от одного тангенциального ударнотравматического воздействия твердого тупого предмета, не исключено во время и при обстоятельствах указанных ФИО в протоколе допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, и не влекут вреда здоровью. (т. 4 л.д. 169-170).

Протоколом освидетельствования от ДД.ММ.ГГГГ ФИО, у которого имелись телесные повреждения (т. 4 л.д. 143-150).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у ФИО имеются телесные повреждения в виде двух ссадин в поясничной области справа с переходом на правую ягодичную область. Данные телесные повреждения являются результатом тупой травмы, и могли образоваться во время указанное в постановлении от тангенциального воздействия твердого тупого предмета (ов), не исключено во время и при обстоятельствах указанных ФИО в протоколе допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, и не влекут вреда здоровью (т. 4 л.д. 161-162).

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО и обвиняемым Синицким И.Л. в ходе которой потерпевший ФИО подтвердил свои показания данные им по уголовному делу в качестве потерпевшего. Обвиняемый Синицкий И.Л., не согласившись с показаниями ФИО, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ на вопросы не отвечал (т. 4 л.д. 42-48).

Из постановления по делу об административном правонарушении мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ и решения Облученского районного суда ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Синицкий И.Л. ДД.ММ.ГГГГ в 07.16 часов в районе <адрес> в <адрес> управлял транспортным средством – автомобилем «Тойота Хайлюкс Сур» государственный регистрационный знак № , в состоянии алкогольного опьянения, за что былпривлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Иззаключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у Синицкого И.Л. имеются: ссадины на задней (тыльной) поверхности левой кисти в проекции второго пястно-фалангового сустава (1) и передней поверхности нижней трети правого предплечья (1). Данные телесные повреждения являются результатом тупой травмы, и не влекут вреда здоровью. Ссадины на задней (тыльной) поверхности левой кисти в проекции второго пястно-фалангового сустава могла образоваться в промежуток времени 1-3 суток до проведенгия освидетельствования. Ссадина на передней поверхности нижней трети правого предплечья могла образоваться в промежуток времени 3-7 суток до проведения освидетельствования. Не исключается возможность образования ссадины на задней (тыльной) поверхности левой кисти в проекции второго пястно- фалангового сустава при ударе по телу человека. (т. 3 л.д. 54-55).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их допустимости, достоверности, суд приходит к следующим выводам.

Суд принимает во внимание показания потерпевших, данные в период судебного следствия относительно фактических обстоятельств совершенного в отношении них преступления, поскольку вопреки доводам стороны защиты они логичны, последовательны, согласуются с показаниями свидетелей ФИО,ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, данных как в судебном заседании, так и на досудебной стадии, подтвержденными последними, в той части в какой указанные лица были очевидцами произошедшего.Кроме того, показания потерпевших согласуются с письменными доказательствами-заключениями эксперта, протоколами осмотра места происшествия, документами, подтверждающими тот факт, что потерпевшие являются представителями власти и находились в момент причинения им телесных повреждений подсудимым при исполнении своих должностных обязанностей, а так же и тот факт, что вследствие примененного к ним со стороны подсудимого насилия, у них имелись телесные повреждения.

Позицию подсудимого в судебном заседании суд связывает с желанием избежать уголовной ответственности.

В судебном заседании установлено, что потерпевшие ФИО и ФИО, являясь сотрудниками СОБРа Управления Росгвардии по ЕАО, осуществляли силовую поддержку должностным лицам органов внутренних дел при проведении следственных действий по уголовному делу в отношении Синицкого И.Л. Суд не находит действия потерпевших незаконными, поскольку они действовали в рамках Федерального закона от 03.07.2016 № 226 – ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», а также в соответствии с должностными регламентами и в соответствии с планом-расстановки СОБР от ДД.ММ.ГГГГ №.

Доводы подсудимого и защитников о том, что он не понял, что передним находятся сотрудники Росгвардии, так как никаких отличительных знаков на форме не имели, суд признает несостоятельными, поскольку в судебном заседании из показаний свидетелей и потерпевших установлено, что изначально Синицкий был остановлен на своем транспортном средстве сотрудником полиции ФИО, который после представления и предъявления удостоверения сообщил о необходимости пройти Синицкому по его месту жительства с целью проведения обыска. На что Синицкий в грубой форме с применением нецензурной брани отказался выходить из автомобиля и участвовать в проведении обыска. В этот момент подъехали сотрудники Росгвардии и уголовного розыска и также предъявили требование к Синицкому выйти из автомобиля, на что Синицкий в грубой форме ответил отказом и начал движение на своем автомобиле назад. Сотрудники СОБРа пытались остановить автомобиль Синицкого, выдвигая требование об его остановке.

При этом суд обращает внимание, что ФИО у Синицкого были обнаружены признаки опьянения, о чем он сразу заявил.

Таким образом, суд приходит к выводу, что подсудимому на момент рассматриваемых событий было известно,чтопотерпевшее являются представителями власти, а анализ приведенных доказательств свидетельствует о том, что Синицкий И.Л. осознавал, что применяет насилие к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Именно правомерные действия сотрудников, стали поводом для совершения в отношении них противоправных действий со стороны Синицкого И.Л., выразившихся в применении не опасного для жизни и здоровья насилия.

Ссылка в фабуле обвинение на ст. 23 Федерального закона от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» вместо верной ст. 22, суд расценивает как техническую описку.

По заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № Синицкий И.Л. в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, психическим расстройством временного характера не страдает, что подтверждается настоящим обследованием, при котором у испытуемого не выявлено нарушений восприятия, памяти, мышления, интеллекта. В момент совершения правонарушения, он также не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или психическим расстройством временного характера. В настоящее время Синицкий И.Л. может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства по делу и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера Синицкий И.Л. не нуждается (т. 3 49-50).

Принимая во внимание выводы комиссии экспертов и поведение подсудимого в судебном заседании, оснований сомневаться в осознании содеянного им, суд не находит.

На основании изложенного, суд находит вину ФИО установленной, доказанной приведенными выше доказательствами, и квалифицирует его действия:

по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека;

по ч.1 ст.318 УК РФ как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

К обстоятельствам смягчающим наказание подсудимому, суд относит добровольнуюкомпенсацию морального вреда потерпевшему ФИО, причиненного в результате преступления по преступлению, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств по данному преступлению, судом не установлено.

Смягчающих наказание подсудимому по преступлению, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ судом не установлено, Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому по данному преступлению на основании ч. 1.1 ст. 63 УК РФ суд признает совершение им преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, что установлено постановлением мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ, привлеченного Синицкого И.Л. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступлений, отнесенных законом к категории тяжкого и средней тяжести, сведения о личности, удовлетворительно характеризующегося как правоохранительными органами, так и по месту жительства и месту работы, наличие обстоятельств, смягчающих наказание при отсутствии отягчающих его обстоятельств по составу преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ, атакже отсутствие смягчающих и наличие отягчающих наказание обстоятельств по составу преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни семьи подсудимого, приходит к выводу о назначении Синицкому И.Л. наказания в виде лишения свободы, при этом суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания лишения свободы, с определением условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ по каждому инкриминируемому преступлению.

Исключительных обстоятельств, связанных с совершением преступлений, значительно снижающих степень их общественной опасности, и личностью подсудимого суд не находит, в связи с чем не усматривает оснований при назначении наказания для применения положений ст.64 УК РФ, изменении категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а так же для освобождения от уголовной ответственности с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ФИО на сумму 100 000 рублей, возмещен подсудимым Синицким на сумму 80 000 рублей, от возмещения оставшейся части гражданского иска потерпевший ФИО в судебном заседании отказался. В связи с чем суд полагает производство по гражданскому иску, заявленному потерпевшим ФИО подлежит прекращению.

Меру пресечения в отношении Синицкого И.Л. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: сотовый телефон марки «Redmi 9A» в силиконом чехле – бампере с защитным стеклом, возвращенный потерпевшему ФИО подлежит оставлению у последнего; видеорегистратор, вернуть Синицкому И.Л., ноутбук марки ДНС, возвращенный ФИО подлежит оставлению у последней; тетрадь в клетку на 48 листов, 2 бумажных конверта с марлевыми тампонами с веществом бурого цвета, картонная коробка с брюками –джинсами потерпевшего ФИО, бумажный конверт с марлевым тампоном с образцами крови потерпевшего ФИО, хранящиеся при уголовном деле – подлежат уничтожению; флэш-накопитель, компакт диск, хранящиеся при уголовном деле – подлежат хранению там же, автомобиль марки «Тойота ХайлюксСурф» государственный регистрационный знак № , хранящийся на специализированной автостоянке, подлежит возвращению Синицкому И.Л.; 4 гильзы переданные для хранения в ОМВД России по Облученскому району подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Синицкого Игоря Леонидовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 111 УК РФ в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы,

по ч. 1 ст. 318 УК РФ в виде 1года 8 месяцев лишения свободы,

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно Синицкому И.Л. назначить наказание путем частичного сложения наказаний в виде 3 лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Синицкому И.Л. наказание считать условным, с испытательным сроком 3 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать Синицкого И.Л. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Синицкого И.Л., до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а затем отменить.

Производство по гражданскому иску, заявленному ФИО, прекратить.

По вступлению приговора в законную силу в соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: сотовый телефон марки «Redmi 9A» в силиконом чехле – бампере с защитным стеклом, возвращенный потерпевшему ФИО подлежит оставлению у последнего; видеорегистратор вернуть Синицкому И.Л., ноутбук марки ДНС, возвращенный ФИО подлежит оставлению у последней; тетрадь в клетку на 48 листов, 2 бумажных конверта с марлевыми тампонами с веществом бурого цвета, картонная коробка с брюками – джинсами потерпевшего ФИО, бумажный конверт с марлевым тампоном с образцами крови потерпевшего ФИО, хранящиеся при уголовном деле – подлежат уничтожению; флэш-накопитель, компакт диск, хранящиеся при уголовном деле – подлежат хранению там же, автомобиль марки «Тойота ХайлюксСурф» государственный регистрационный знак № , хранящийся на специализированной автостоянке, подлежит возвращению Синицкому И.Л.; 4 гильзы переданные для хранения в ОМВД России по Облученскому району подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Облученский районный суд ЕАО в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в возражениях на представление, или в письменном заявлении об этом, либо в своей апелляционной жалобе. Вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать в письменном виде перед судом о назначении ему защитника.

Стороны вправе обратиться в суд с ходатайством об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, которое подается в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, в случае пропуска срока на подачу данного ходатайства по уважительной причине, стороны вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, и в течение 3-х суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, срок которого не может составлять менее пяти суток, подать на них замечания.

Судья Н.Г. Стрельцова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».